



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 4 dhoulhijja 1429 – 2 décembre 2008

151^{ème} année

N° 97

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2008-3625 du 6 octobre 2008, portant publication de la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, du règlement d'exécution de cette convention, et du protocole pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé 4027

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Nominations et mouvement dans le corps des délégués 4047

Listes de promotion au choix au grade d'animateur d'application des jardins d'enfants au titre de l'année 2007 4047

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 26 novembre 2008, portant délégation de signature 4048

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Nomination d'un maître de conférences 4048

Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes Agées

Cessation de fonctions d'un délégué à la protection de l'enfance 4048

Ministère du Commerce et de l'Artisanat	
Listes de promotion aux grades d'inspecteur central et d'attaché d'inspection des affaires économiques au titre de l'année 2007	4048
Ministère de l'Education et de la Formation	
Nomination d'ingénieurs en chef	4048
Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine	
Nomination d'un maître de recherches archéologiques et historiques	4049
Arrêtés du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 26 novembre 2008, portant délégation de signature	4049
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique	
Cessation de fonctions de chefs de service	4050
Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	
Nomination d'un directeur d'unité	4051
Nomination de chefs de division	4051
Nomination de chefs d'arrondissement	4051
Nomination d'un sous-directeur	4052
Nomination de chefs de service	4052
Nomination de maîtres de recherche agricole	4052
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 novembre 2008, relatif à la fixation du montant total des allocations mises en concours par la société des courses hippiques et à l'ouverture de l'hippodrome de Kassas-Saïd pour la période allant du 1er octobre 2008 jusqu'au 31 décembre 2008	4052
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 novembre 2008, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de formateur en chef en agriculture et pêche	4053
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 novembre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de formateur en chef en agriculture et pêche	4056
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 novembre 2008, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux formateurs en agriculture et pêche	4057
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 novembre 2008, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux formateurs en agriculture et pêche	4060
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 novembre 2008, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de formateur principal en agriculture et pêche	4061
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 novembre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de formateur principal en agriculture et pêche	4065
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 novembre 2008, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de formateurs en agriculture et pêche	4065
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 novembre 2008, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de formateurs en agriculture et pêche	4069
Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 26 novembre 2008, portant délégation de signature	4070

décrets et arrêtés

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Décret n° 2008-3625 du 6 octobre 2008, portant publication de la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, du règlement d'exécution de cette convention, et du protocole pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 80-69 du 10 novembre 1980, ratifiant le décret-loi n° 80-10 du 15 octobre 1980, autorisant l'adhésion de la Tunisie à la convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et au règlement d'exécution de cette convention, ainsi qu'au protocole pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé,

Vu le décret-loi n° 80-10 du 15 octobre 1980, autorisant l'adhésion de la Tunisie à la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et au règlement d'exécution de cette convention, ainsi qu'au protocole pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé,

Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères,

Vu la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, le règlement d'exécution de cette convention, et le protocole pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adoptés à La Haye le 14 mai 1954.

Décète :

Article premier - Sont publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne, en annexe au présent décret, la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, le règlement d'exécution de cette convention, et le protocole pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adoptés à La Haye le 14 mai 1954.

Art. 2 - Le Premier ministre et les ministres concernés sont chargés, chacun selon ses attributions, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 octobre 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

CONVENTION POUR LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS EN CAS DE CONFLIT ARME

Les Hautes Parties contractantes,

Constatant que les biens culturels ont subi de graves dommages au cours des derniers conflits et qu'ils sont, par suite du développement de la technique de la guerre, de plus en plus menacés de destruction;

Convaincues que les atteintes portées aux biens culturels, à quelque peuple qu'ils appartiennent, constituent des atteintes au patrimoine culturel de l'humanité entière, étant donné que chaque peuple apporte sa contribution à la culture mondiale;

Considérant que la conservation du patrimoine culturel présente une grande importance pour tous les peuples du monde et qu'il importe d'assurer à ce patrimoine une protection internationale;

Guidées par les principes concernant la protection des biens culturels en cas de conflit armé établis dans les Conventions de La Haye de 1899 et de 1907 et dans le Pacte de Washington du 15 avril 1935;

Considérant que, pour être efficace, la protection de ces biens doit être organisée dès le temps de paix par des mesures tant nationales qu'internationales;

Résolues à prendre toutes les dispositions possibles pour protéger les biens culturels;

Sont convenues des dispositions qui suivent :

CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LA PROTECTION

ARTICLE PREMIER

DEFINITION DES BIENS CULTURELS

Aux fins de la présente Convention, sont considérés comme biens culturels, quels que soient leur origine ou leur propriétaire :

a) les biens, meubles ou immeubles, qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples, tels que les monuments d'architecture, d'art ou d'histoire, religieux ou laïques, les sites archéologiques, les ensembles de constructions qui, en tant que tels, présentent un intérêt historique ou artistique, les oeuvres d'an, les manuscrits, livres et autres objets d'intérêt artistique, historique ou archéologique, ainsi que les collections scientifiques et les collections importantes de livres, d'archives ou de reproductions des biens définis ci-dessus;

b) les édifices dont la destination principale et effective est de conserver ou d'exposer les biens culturels meubles définis à l'alinéa a), tels que les musées, les grandes bibliothèques, les dépôts d'archives, ainsi que les refuges destinés à abriter, en cas de conflit armé, les biens culturels meubles définis à l'alinéa a);

c) les centres comprenant un nombre considérable de biens culturels qui sont définis aux alinéas a) et b), dits « centres monumentaux ».

ARTICLE 2

PROTECTION DES BIENS CULTURELS

Aux fins de la présente Convention, la protection des biens culturels comporte la sauvegarde et le respect de ces biens,

ARTICLE 3

SAUVEGARDE DES BIENS CULTURELS

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à préparer, dès le temps de paix, la sauvegarde des biens culturels situés sur leur propre territoire contre les effets prévisibles d'un conflit armé, en prenant les mesures qu'Elles estiment appropriées.

ARTICLE 4

RESPECT DES BIENS CULTURELS

I. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter les biens culturels situés tant sur leur propre territoire que sur celui des autres Hautes Parties contractantes en s'interdisant l'utilisation de ces biens, celle de leurs dispositifs de protection et celle de leurs abords immédiats à des fins qui pourraient exposer ces biens à une destruction ou à une détérioration en cas de conflit armé, et en s'abstenant de tout acte d'hostilité à leur égard.

2. Il ne peut être dérogé aux obligations définies au paragraphe premier du présent article que dans les cas ou une nécessité militaire exige, d'une manière impérative, une telle dérogation.

3. Les Hautes Parties contractantes s'engagent en outre à interdire, à prévenir et, au besoin, à faire cesser tout acte de vol, de pillage ou de détournement de biens culturels, pratiqué sous quelque forme que ce soit, ainsi que tout acte de vandalisme à l'égard desdits biens. Elles s'interdisent de réquisitionner les biens culturels meubles situés sur le territoire d'une autre Haute Partie contractante.

4. Elles s'interdisent toute mesure de représailles à l'encontre des biens culturels.

5. Une Haute Partie contractante ne peut se dégager des obligations stipulées au présent article, à l'égard d'une autre Haute Partie contractante, en se fondant sur le motif que cette dernière n'a pas appliqué les mesures de sauvegarde prescrites à l'article 3.

ARTICLE 5

OCCUPATION

1. Les Hautes Parties contractantes occupant totalement ou partiellement le territoire d'une autre Haute Partie contractante doivent, dans la mesure du possible, soutenir les efforts des autorités nationales compétentes du territoire occupé à l'effet d'assurer la sauvegarde et la conservation de ses biens culturels.

2. Si une intervention urgente est nécessaire pour la conservation des biens culturels situés en territoire occupé et endommagés par des opérations militaires, et si les autorités nationales compétentes ne peuvent pas s'en charger, la Puissance occupante prend, autant que possible, les mesures conservatoires les plus nécessaires en étroite collaboration avec ces autorités.

3. Toute Haute Partie contractante dont le gouvernement est considéré par les membres d'un mouvement de résistance comme leur gouvernement légitime, attirera si possible l'attention de ces membres sur l'obligation d'observer celles des dispositions de la Convention qui ont trait au respect des biens culturels.

ARTICLE 6

SIGNALISATION DES BIENS CULTURELS

Conformément aux dispositions de l'article 16, les biens culturels peuvent être munis d'un signe distinctif de nature à faciliter leur identification.

ARTICLE 7

MESURES D'ORDRE MILITAIRE

1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à introduire dès le temps de paix dans les règlements ou instructions à l'usage de leurs troupes des dispositions propres à assurer l'observation de la présente Convention, et à inculquer dès le temps de paix au personnel de leurs forces armées un esprit de respect à l'égard des cultures et des biens culturels de tous les peuples.

2. Elles s'engagent à préparer ou à établir, dès le temps de paix, au sein de leurs forces armées, des services ou un personnel spécialisé dont la mission sera de veiller au respect des biens culturels et de collaborer avec les autorités civiles chargées de la sauvegarde de ces biens.

CHAPITRE II

DE LA PROTECTION SPECIALE

ARTICLE 8

OCTROI DE LA PROTECTION SPECIALE

1. Peuvent être placés sous protection spéciale un nombre restreint de refuges destinés à abriter des biens culturels meubles en cas de conflit armé, de centres monumentaux et d'autres biens culturels immeubles de très haute importance, à condition :

a) qu'ils se trouvent à une distance suffisante d'un grand centre industriel ou de tout objectif militaire important constituant un point sensible, tel par exemple qu'un aérodrome, une station de radiodiffusion, un établissement travaillant pour la défense nationale, un port ou une gare de chemin de fer d'une certaine importance ou une grande voie de communication;

b) qu'ils ne soient pas utilisés à des fins militaires.

2. Un refuge pour biens culturels meubles peut également être placé sous protection spéciale, quel que soit son emplacement, s'il est construit de telle façon que, selon toute probabilité, les bombardements ne pourront pas lui porter atteinte.

3. Un centre monumental est considéré comme utilisé à des fins militaires lorsqu'il est employé pour des déplacements de personnel ou de matériel militaire, même en transit. Il en est de même lorsque s'y déroulent des activités ayant un rapport direct avec les opérations militaires, le cantonnement du personnel militaire ou la production de matériel de guerre.

4. N'est pas considérée comme utilisation à des fins militaires la surveillance d'un des biens culturels énumérés au paragraphe premier, par des gardiens armés spécialement habilités à cet effet, ou la présence auprès de ce bien culturel de forces de police normalement chargées d'assurer l'ordre public.

5. Si l'un des biens culturels énumérés au premier paragraphe du présent article est situé près d'un objectif militaire important au sens de ce paragraphe, il peut néanmoins être mis sous protection spéciale si la Haute Partie contractante qui en présente la demande s'engage à ne faire, en cas de conflit armé, aucun usage de l'objectif en cause, et notamment, s'il s'agit d'un port, d'une gare ou d'un aéroport, à en détourner tout trafic. Dans ce cas, le détournement doit être organisé dès le temps de paix.

6. La protection spéciale est accordée aux biens culturels par leur inscription au "Registre international des biens culturels sous protection spéciale". Cette inscription ne peut être effectuée que conformément aux dispositions de la présente Convention et dans les conditions prévues au Règlement d'exécution.

ARTICLE 9

IMMUNITE DES BIENS CULTURELS SOUS PROTECTION SPECIALE

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à assurer l'immunité des biens culturels sous protection spéciale en s'interdisant, dès l'inscription au Registre international, tout acte d'hostilité à leur égard et, sauf dans les cas prévus au paragraphe 5 de l'article 8, toute utilisation de ces biens ou de leurs abords à des fins militaires.

ARTICLE 10

SIGNALISATION ET CONTROLE

Au cours d'un conflit armé, les biens culturels sous protection spéciale doivent être munis du signe distinctif défini à l'article 16 et être ouverts à un contrôle de caractère international, ainsi qu'il est prévu au Règlement d'exécution.

ARTICLE 11

LEVÉE DE L'IMMUNITE

1. Si l'une des Hautes Parties contractantes commet relativement à un bien culturel sous protection spéciale une violation des engagements pris en vertu de l'article 9, la Partie adverse est, aussi longtemps que cette violation subsiste, dégagée de son obligation d'assurer l'immunité du bien considéré. Cependant, chaque fois qu'Elle le peut, Elle fait préalablement la sommation de mettre fin à cette violation dans un délai raisonnable.

2. En dehors du cas prévu au premier paragraphe du présent article, l'immunité d'un bien culturel sous protection spéciale ne peut être levée qu'en des cas exceptionnels de nécessité militaire inéluctable, et seulement aussi longtemps que cette nécessité subsiste. Celle-ci ne peut être constatée que par le chef d'une formation égale ou supérieure en importance à une division. Dans tous les cas où les circonstances le permettent, la décision de lever l'immunité est notifiée suffisamment à l'avance à la Partie adverse.

3. La Partie qui lève l'immunité doit en informer dans le plus bref délai possible, par écrit et avec indication de ses motifs, le Commissaire général aux biens culturels prévu au Règlement d'exécution.

CHAPITRE III DES TRANSPORTS DE BIENS CULTURELS

ARTICLE 12

TRANSPORT SOUS PROTECTION SPECIALE

1. Un transport exclusivement affecté au transfert de biens culturels, soit à l'intérieur d'un territoire soit à destination d'un autre territoire, peut, à la demande de la Haute Partie contractante intéressée, se faire sous protection spéciale, dans les conditions prévues au Règlement d'exécution.

2. Le transport sous protection spéciale est réalisé sous la surveillance de caractère international prévue au Règlement d'exécution et muni du signe distinctif défini à l'article 16.

3. Les Hautes Parties contractantes s'interdisent tout acte d'hostilité à l'égard d'un transport sous protection spéciale.

ARTICLE 13

TRANSPORT EN CAS D'URGENCE

1. Si une Haute Partie contractante estime que la sécurité de certains biens culturels exige leur transfert et qu'il y a une urgence telle que la procédure prévue à l'article 12 ne peut pas être suivie, notamment au début d'un conflit armé, le transport peut être muni du signe distinctif défini à l'article 16, à moins qu'il n'ait fait l'objet d'une demande d'immunité au sens de l'article 12 et que ladite demande n'ait été refusée. Autant que possible, notification du transport doit être faite aux Parties adverses. Un transport vers le territoire d'un autre pays ne peut en aucun cas être muni du signe distinctif si l'immunité ne lui a pas été accordée expressément,

2. Les Hautes Parties contractantes prendront, dans la mesure du possible, les précautions nécessaires pour que les transports prévus au premier paragraphe du présent article et munis du signe distinctif soient protégés contre des actes d'hostilité dirigés contre eux.

ARTICLE 14

IMMUNITE DE SAISIE, DE CAPTURE ET DE PRISE

I. Jouissent de l'immunité de saisie, de capture et de prise :

- a) les biens culturels bénéficiant de la protection prévue à l'article 12 ou de celle prévue à l'article 13;
- b) les moyens de transport exclusivement affectés au transfert de ces biens.

2. Rien dans le présent article ne limite le droit de visite et de contrôle.

CHAPITRE IV DU PERSONNEL

ARTICLE 15

PERSONNEL

Le personnel affecté à la protection des biens culturels doit, dans la mesure compatible avec les exigences de la sécurité, être respecté dans l'intérêt de ces biens et, s'il tombe aux mains de la partie adverse, pouvoir continuer à exercer ses fonctions lorsque les biens culturels dont il a la charge tombent également entre les mains de la partie adverse.

CHAPITRE V DU SIGNE DISTINCTIF

ARTICLE 15

SIGNE DE LA CONVENTION

1. Le signe distinctif de la Convention consiste en un écu, pointu en bas, écartelé en sautoir de bleu-roi et de blanc (un écusson formé d'un carré bleu-roi dont un des angles s'inscrit dans la pointe de l'écusson, et d'un triangle bleu-roi au-dessus du carré, les deux délimitant un triangle blanc de chaque côté).

2. Le signe est employé isolé ou répété trois fois en formation triangulaire (un signe en bas), dans les conditions prévues à l'article 17.

ARTICLE 17

USAGE DU SIGNE

1. Le signe distinctif répété trois fois ne peut être employé que pour :

- a) les biens culturels immeubles sous protection spéciale;
- b) les transports de biens culturels, dans les conditions prévues aux articles 12 et 13;
- c) les refuges improvisés, dans les conditions prévues au Règlement d'exécution.

2. Le signe distinctif ne peut être employé Isolé que pour :

- a) des biens culturels qui ne sont pas sous protection spéciale;
- b) les personnes chargées de fonctions de contrôle conformément au Règlement d'exécution;
- c) le personnel affecté à la protection des biens culturels;
- d) les cartes d'identité prévues au Règlement d'exécution.

3. Lors d'un conflit armé, il est interdit d'employer le signe distinctif dans des cas autres que ceux mentionnés aux paragraphes précédents du présent article ou d'employer à un usage quelconque un signe ressemblant au signe distinctif.

4. Le signe distinctif ne peut être placé sur un bien culturel immeuble sans que soit apposée en même temps une autorisation déniée datée et signée par l'autorité compétente de la Haute Partie contractante.

CHAPITRE VI DU CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

ARTICLE 18

APPLICATION DE LA CONVENTION

1. En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par une ou plusieurs d'entre Elles.

2. La Convention s'appliquera également dans tous les cas d'occupation de tout ou partie du territoire d'une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.

3. Si l'une des Puissances en conflit n'est pas partie à la présente Convention, les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques, Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci a déclaré en accepter les dispositions et tant qu'elle les applique.

ARTICLE 19

CONFLITS DE CARACTERE NON INTERNATIONAL

1. En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune des parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions de la présente Convention qui ont trait au respect des biens culturels.

2. Les parties au conflit s'efforceront de mettre en vigueur par voie d'accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention.

3. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture peut offrir ses services aux parties au conflit.

4. L'application des dispositions qui précèdent n'aura pas d'effet sur le statut juridique des parties au conflit.

CHAPITRE VII

DE L'EXECUTION DE LA CONVENTION

ARTICLE 20

REGLEMENT D'EXECUTION

Les modalités d'application de la présente Convention sont déterminées dans le Règlement d'exécution qui en est partie intégrante.

ARTICLE 21

UISSANCES PROTECTRICES

La présente Convention et son Règlement d'exécution sont appliqués avec le concours des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit,

ARTICLE 22

PROCEDURE DE CONCILIATION

I. Les Puissances protectrices prêtent leurs bons offices dans tous les cas où elles le jugent utile dans l'intérêt des biens culturels, notamment s'il y a désaccord entre les Parties au conflit sur l'application ou l'interprétation des dispositions de la présente Convention ou de son Règlement d'exécution,

2. A cet effet, chacune des Puissances protectrices peut, sur l'invitation d'une Partie, du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, ou spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs représentants et, en particulier, des autorités chargées de la protection des biens culturels, éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les Parties au conflit sont tenues de donner suite aux propositions de réunion qui leur sont faites. Les Puissances protectrices proposent à l'agrément des Parties au conflit une personnalité appartenant à une Puissance neutre, ou présentée par le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui est appelée à participer à cette réunion en qualité de président.

ARTICLE 23

CONCOURS DE L'UNESCO

1. Les Hautes Parties contractantes peuvent faire appel au concours technique de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en vue de l'organisation de la protection de leurs biens culturels, ou à propos de tout autre problème dérivant de l'application de la présente Convention et de son Règlement d'exécution. L'Organisation accorde ce concours dans les limites de son programme et de ses possibilités.

2. L'Organisation est habilitée à faire de sa propre initiative des propositions à ce sujet aux Hautes Parties contractantes.

ARTICLE 24

ACCORDS SPECIAUX

1. Les Hautes Parties contractantes peuvent conclure des accords spéciaux sur toute question qu'il leur paraît opportun de régler séparément.

2. Il ne peut être conclu aucun accord spécial diminuant la protection assurée par la présente Convention aux biens culturels et au personnel qui leur est affecté,

ARTICLE 25

DIFFUSION DE LA CONVENTION

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de paix et en temps de conflit armé, le texte de la présente Convention et de son Règlement d'exécution dans leurs pays respectifs. Elles s'engagent notamment à en incorporer l'étude dans les programmes d'instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière que les principes en puissent être connus de l'ensemble de la population, en particulier des forces armées et du personnel affecté à la protection des biens culturels.

ARTICLE 26

TRADUCTIONS ET RAPPORTS

1. Les Hautes Parties contractantes se communiquent par l'intermédiaire du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, les traductions officielles de la présente Convention et de son Règlement d'exécution.

2. En outre, au moins une fois tous les quatre ans, Elles adressent au Directeur général un rapport donnant les renseignements qu'Elles jugent opportuns sur les mesures prises, préparées ou envisagées par leurs administrations respectives en application de la présente Convention et de son Règlement d'exécution.

ARTICLE 27

REUNIONS

I. Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture peut, avec l'approbation du Conseil exécutif, convoquer des réunions de représentants des Hautes Parties contractantes. Il est tenu de le faire si un cinquième au moins des Hautes Parties contractantes le demandent.

2. Sans préjudice de toutes autres fonctions qui lui sont conférées par la présente Convention ou son Règlement d'exécution, la réunion a pour attributions d'étudier les problèmes relatifs à l'application de la Convention et de son Règlement d'exécution, et de formuler des recommandations à ce propos.

3. La réunion peut en outre procéder à la révision de la Convention ou de son Règlement d'exécution si la majorité des Hautes Parties contractantes se trouve représentée, et conformément. aux dispositions de l'article 39.

ARTICLE 28

SANCTIONS

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre, dans le cadre de leur système de droit pénal, toutes mesures nécessaires pour que soient recherchées et frappées de sanctions pénales ou disciplinaires les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui ont commis ou donné l'ordre de commettre une infraction à la présente Convention.

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 29

LANGUES

1. La présente Convention est établie en anglais, en espagnol, en français et en russe, les quatre textes faisant également foi.

2. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture fera établir des traductions dans les autres langues officielles de sa Conférence générale.

ARTICLE 30

SIGNATURE

La présente Convention portera la date du 14 mai 1954 et restera ouverte jusqu'à la date du 31 décembre 1954 à la signature de tous les Etats invités à la Conférence qui s'est réunie à La Haye du 21 avril 1954 au 14 mai 1954.

ARTICLE 31

RATIFICATION

1. La présente Convention sera soumise à la ratification des Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

2. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

ARTICLE 32

ADHESION

A dater du jour de son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tous les Etats visés à l'article 30, non signataires, de même qu'à celle de tout autre Etat invité à y adhérer par le Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

ARTICLE 33

ENTREE EN VIGUEUR

I. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après que cinq instruments de ratification auront été déposés.

2. Ultérieurement, elle entrera en vigueur, pour chaque Haute Partie contractante, trois mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

3. Les situations prévues aux articles 18 et 19 donneront effet immédiat aux ratifications et aux adhésions déposées par les Parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l'occupation. Dans ces cas le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture fera, par la voie la plus rapide, les communications prévues à l'article 38.

ARTICLE 34

MISE EN APPLICATION EFFECTIVE

1. Les Etats parties à la Convention à la date de son entrée en vigueur prendront, chacun en ce qui le concerne, toutes les mesures requises pour sa mise en application effective dans un délai de six mois.

2. Ce délai sera de six mois à compter du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, pour tous les Etats qui déposeraient leur instrument de ratification ou «adhésion après le date d'entrée en vigueur de la Convention.

ARTICLE 35

EXTENSION TERRITORIALE DE LA CONVENTION

Toute Haute Partie contractante pourra, au moment de la ratification ou de l'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer par une notification adressée au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, que la présente Convention s'étendra à l'ensemble ou à l'un quelconque des territoires dont elle assure les relations internationales. Ladite notification prendra effet trois mois après la date de sa réception.

ARTICLE 36

RELATION AVEC LES CONVENTIONS ANTERIEURES

1. Dans les rapports entre Puissances qui sont liées par les Conventions de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (IV) et concernant le bombardement par des forces navales en temps de guerre (IX), qu'il s'agisse de celles du 29 juillet 1899 ou de celles du 18 octobre 1907, et qui sont Parties à la présente Convention, cette dernière complétera la susdite Convention (IX) et le Règlement annexé à la susdite Convention (IV) et remplacera le signe défini à l'article 5 de la susdite Convention (IX) par le signe défini à l'article 16 de la présente Convention pour les cas dans lesquels celle-ci et son Règlement d'exécution prévoient l'emploi de ce signe distinctif.

2. Dans les rapports entre Puissances liées par 1e Pacte de Washington du 15 avril 1935 pour la protection d'institutions artistiques et scientifiques et de monuments historiques (Pacte Roerich) et qui sont Parties à la présente Convention, cette dernière complétera le Pacte Roerich et remplacera le drapeau distinctif défini à l'Article III du Pacte par le signe défini à l'article 16 de la présente Convention, pour les cas dans lesquels celle-ci et son Règlement d'exécution prévoient l'emploi de ce signe distinctif.

ARTICLE 37

DENONCIATION

1. Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention en son nom propre ou au nom de tout territoire dont elle assure les relations internationales.

2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

3. La dénonciation prendra effet une année après réception de l'instrument de dénonciation. Si toutefois, au moment de l'expiration de cette année, la Partie dénonçante se trouve impliquée dans un conflit armé, l'effet de la dénonciation demeurera suspendu jusqu'à la fin des hostilités et en tout cas aussi longtemps que les opérations de rapatriement des biens culturels ne seront pas terminées.

ARTICLE 38

NOTIFICATIONS

Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture informera les Etats visés aux articles 30 et 32, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d'adhésion ou d'acceptation mentionnés aux articles 31, 32 et 39, de même que des notifications et dénonciations respectivement prévues aux articles 35, 37 et 39.

ARTICLE 39

REVÏSION DE LA CONVENTION ET DE SON REGLEMENT D'EXECUTION

I. Chacune des Hautes Parties contractantes peut proposer des amendements à la présente Convention et à son Règlement d'exécution. Tout amendement ainsi proposé sera communiqué au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui en transmettra le texte à toutes les Hautes Parties contractantes auxquelles il demandera en même temps de faire connaître dans les quatre mois :

- a) si Elles désirent qu'une conférence soit convoquée pour étudier l'amendement proposé;
- b) ou si Elles sont d'avis d'accepter l'amendement proposé sans qu'une conférence se réunisse;
- c) ou si Elles sont d'avis de rejeter l'amendement proposé sans la convocation d'une conférence.

2. Le Directeur général transmettra les réponses reçues en application du premier paragraphe du présent article à toutes les Hautes Parties contractantes.

3. Si toutes les Hautes Parties contractantes qui ont, dans le délai prévu, fait connaître leurs vues au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture conformément à l'alinéa b) du paragraphe premier du présent article, informent le Directeur général qu'Elles sont d'avis d'adopter l'amendement sans qu'une conférence se réunisse, notification de leur décision sera faite par le Directeur général conformément à l'article 38. L'amendement prendra effet, à l'égard de toutes les Hautes Parties contractantes, dans un délai de 90 jours à dater de cette notification.

4. Le Directeur général convoquera une conférence des Hautes Parties contractantes en vue d'étudier l'amendement proposé, si la demande lui en est faite par plus d'un tiers des Hautes Parties contractantes.

5. Les amendements à la Convention ou à son Règlement d'exécution soumis à la procédure prévue au paragraphe précédent n'entreront en vigueur qu'après avoir été adoptés à l'unanimité par les Hautes Parties contractantes représentées à la conférence et avoir été acceptés par chacune des Hautes Parties contractantes.

6. L'acceptation par les Hautes Parties contractantes des amendements à la Convention ou à son Règlement d'exécution qui auront été adoptés par la conférence visée aux paragraphes 4 et 5, s'effectuera par le dépôt d'un instrument formel auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

7. Après l'entrée en vigueur d'amendements à la présente Convention ou à son Règlement d'exécution, seul le texte ainsi modifié de ladite Convention ou de son Règlement d'exécution restera ouvert à la ratification ou à l'adhésion.

ARTICLE 40

ENREGISTREMENT

Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

En foi de quoi les soussignés dûment autorisés ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 14 mai 1954, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et dont les copies certifiées conformes seront remises & tous les Etats visés aux articles 30 et 32, ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies.

REGLEMENT D'EXECUTION DE LA CONVENTION POUR LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS EN CAS DE CONFLIT ARME

CHAPITRE PREMIER DU CONTROLE

ARTICLE PREMIER

LISTE INTERNATIONALE DE PERSONNALITES

Dès l'entrée en vigueur de la Convention, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture établit une liste internationale composée de toutes les personnalités désignées par les Hautes Parties contractantes comme étant aptes à remplir les fonctions de Commissaire général aux biens culturels. Cette liste fera l'objet de révisions périodiques, sur l'initiative du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, d'après les demandes formulées par les Hautes Parties contractantes,

ARTICLE 2

ORGANISATION DU CONTROLE

Dès qu'une Haute Partie contractante est engagée dans un conflit armé auquel s'applique l'article 18 de la Convention :

- a) Elle nomme un représentant pour les biens culturels situés sur son territoire; si Elle occupe un autre territoire, Elle est tenue de nommer un représentant spécial pour les biens culturels qui s'y trouvent ;
- b) la Puissance protectrice de chaque Partie adverse de cette Haute Partie contractante nomme des délégués auprès de cette dernière, conformément à l'article 3 ci-après;
- c) il est nommé, auprès de cette Haute Partie contractante, un Commissaire général aux biens culturels, conformément à l'article 4 ci-après.

ARTICLE 3

DESIGNATION DES DELEGUES DES PUISSANCES PROTECTRICES

La Puissance protectrice désigne ses délégués parmi les membres de son personnel diplomatique ou consulaire ou, avec l'agrément de la Partie auprès de laquelle s'exercera leur mission, parmi d'autres personnes.

ARTICLE 4

DESIGNATION DU COMMISSAIRE GENERAL

1. Le Commissaire général aux biens culturels est choisi d'un commun accord, sur la liste internationale de personnalités, par la Partie auprès de laquelle s'exercera sa mission et par les Puissances protectrices des Parties adverses.

2. Si les Parties ne se mettent pas d'accord dans les trois semaines qui suivent l'ouverture de leurs pourparlers sur ce point, Elles demandent au Président de la Cour internationale de Justice de désigner le Commissaire général, qui n'entrera en fonctions qu'après avoir obtenu l'agrément de la Partie auprès de laquelle il devra exercer sa mission.

ARTICLE 5

ATTRIBUTIONS DES DELEGUES

Les délégués des Puissances protectrices constatent les violations de la Convention, font enquête, avec le consentement de la Partie auprès de laquelle ils exercent leur mission, sur les circonstances dans lesquelles elles se sont produites, effectuent des démarches sur place afin de les faire cesser et, en cas de besoin, en saisissent le Commissaire général. Ils le tiennent au courant de leur activité.

ARTICLE 6

ATTRIBUTIONS DU COMMISSAIRE GENERAL

1. Le Commissaire général aux biens culturels traite, avec le représentant de la Partie auprès de laquelle il exerce sa mission et avec les délégués intéressés, les questions dont il est saisi au sujet de l'application de la Convention.

2. Il a pouvoir de décision et de nomination dans les cas prévus au présent Règlement.

3. Avec l'agrément de la Partie auprès de laquelle il exerce sa mission, il a le droit d'ordonner une enquête ou de la diriger lui-même.

4. Il fait, auprès des Parties au conflit ou de leurs Puissances protectrices, toutes démarches qu'il juge utiles pour l'application de la Convention.

5. Il établit les rapports nécessaires sur l'application de la Convention et les communique aux Parties intéressées ainsi qu'à leurs Puissances protectrices. Il en remet des copies au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui ne pourra faire usage que de leurs données techniques.

6. Lorsqu'il n'existe pas de Puissance protectrice, le Commissaire général exerce les fonctions attribuées à la Puissance protectrice par les articles 21 et 22 de la Convention.

ARTICLE 7

INSPECTEURS ET EXPERTS

1. Chaque fois que le Commissaire général aux biens culturels, sur demande ou après consultation des délégués intéressés, le juge nécessaire, il propose à l'agrément de la Partie auprès de laquelle il exerce sa mission une personne en qualité d'inspecteur aux biens culturels chargé d'une mission déterminée. Un inspecteur n'est responsable qu'envers le Commissaire général.

2. Le Commissaire général, les délégués et les inspecteurs peuvent recourir aux services d'experts, qui seront également proposés à l'agrément de la Partie mentionnée au paragraphe précédent.

ARTICLE 8

EXERCICE DE LA MISSION DE CONTROLE

Les Commissaires généraux aux biens culturels, les délégués des Puissances protectrices, les inspecteurs et les experts ne doivent en aucun cas sortir des limites de leur mission. Ils doivent notamment tenir compte des nécessités de sécurité de la Haute Partie Contractante auprès de laquelle ils exercent leur mission, et avoir égard en toutes circonstances aux exigences de la situation militaire telles que les leur fera connaître ladite Haute Partie Contractante.

ARTICLE 9

SUBSTITUT DES PUISSANCES PROTECTRICES

Si une Partie au conflit ne bénéficie pas, ou ne bénéficie plus, de l'activité d'une Puissance protectrice, un Etat neutre peut être sollicité d'assumer les fonctions de Puissance protectrice en vue de la désignation d'un Commissaire général aux biens culturels selon la procédure prévue à l'article 4 ci-dessus. Le Commissaire général ainsi désigné confie éventuellement à des inspecteurs les fonctions de délégués des Puissances protectrices déterminées par le présent Règlement.

ARTICLE 10

FRAIS

La rémunération et les frais du Commissaire général aux biens culturels, des inspecteurs et des experts, sont à la charge de la Partie auprès de laquelle s'exerce leur mission; ceux des délégués des Puissances protectrices font l'objet d'une entente entre Celles-ci et les Etats dont Elles sauvegardent les intérêts.

CHAPITRE II DE LA PROTECTION SPÉCIALE

ARTICLE 11

REFUGES IMPROVISES

I. Si une Haute Partie contractante, au cours d'un conflit armé, est amenée par des circonstances imprévues à aménager un refuge improvisé et si Elle désire qu'il soit placé sous protection spéciale, Elle en fait immédiatement communication au Commissaire général qui exerce sa mission auprès d'Elle.

2. Si le Commissaire général est d'avis que les circonstances et l'importance des biens culturels abrités dans ce refuge improvisé justifient une telle mesure, il peut autoriser la Haute Partie contractante à y apposer le signe distinctif défini à l'article 16 de la Convention. Il communique sa décision sans délai aux délégués intéressés des Puissances protectrices, dont chacun peut, dans un délai de 30 jours, ordonner le retrait immédiat du signe.

3. Dès que ces délégués ont signifié leur accord ou si le délai de 30 jours s'écoule sans qu'il y ait opposition de l'un quelconque des délégués intéressés et si le refuge improvisé remplit, selon l'avis du Commissaire général, les conditions prévues à l'article 8 de la Convention, le Commissaire général demande au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture l'inscription du refuge au Registre des biens culturels sous protection spéciale.

ARTICLE 12

REGISTRE INTERNATIONAL DES BIENS CULTURELS SOUS PROTECTION SPECIALE

1. Il est établi un « Registre international des biens culturels sous protection spéciale »

2. Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture tient ce registre. Il en remet des doubles au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'aux Hautes Parties contractantes.

3. Le registre est divisé en chapitres, chacun d'eux au nom d'une Haute Partie contractante. Chaque chapitre est divisé en trois paragraphes intitulés respectivement: refuges, centres monumentaux, autres biens culturels immeubles. Le Directeur général arrête les mentions contenues dans chaque chapitre.

ARTICLE 13

DEMANDES D'INSCRIPTION

1. Chacune des Hautes Parties contractantes peut faire au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, des demandes d'inscription au registre de certains refuges, centres monumentaux ou autres biens culturels immeubles, situés sur son territoire. Elle donne dans ces demandes des indications quant à l'emplacement de ces biens, et certifie que ces derniers remplissent les conditions prévues à l'article 8 de la Convention.

2. En cas d'occupation, la Puissance occupante a la faculté de faire des demandes d'inscription.

3. Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture envoie sans délai une copie des demandes d'inscription à chacune des Hautes Parties contractantes.

ARTICLE 14

OPPOSITION

1. Chacune des Hautes Parties contractantes peut faire opposition à l'inscription d'un bien culturel par lettre adressée au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Cette lettre doit être reçue par lui dans un délai de quatre mois à dater du jour où il a expédié copie de la demande d'inscription.

2. Une telle opposition doit être motivée. Les seuls motifs en peuvent être:

- a) que le bien n'est pas un bien culturel;
- b) que les conditions mentionnées à l'article 8 de la Convention ne sont pas remplies.

3. Le Directeur général envoie sans délai une copie de la lettre d'opposition aux Hautes Parties contractantes. Il prend, le cas échéant, l'avis du Comité international pour les monuments, les sites d'art et d'histoire et les sites de fouilles archéologiques et, en outre, s'il le juge utile, de tout autre organisme ou personnalité qualifiés.

4. Le Directeur général, ou la Haute Partie contractante qui a demandé l'inscription, peut faire toutes démarches opportunes auprès des Hautes Parties contractantes qui ont formé l'opposition, afin que celle-ci soit rapportée.

5. Si une Haute Partie contractante, après avoir demandé en temps de paix l'inscription d'un bien culturel au registre, se trouve engagée dans un conflit armé avant que l'inscription ait été effectuée, le bien culturel dont il s'agit sera immédiatement inscrit au registre par le Directeur général, à titre provisoire, en attendant que soit confirmée, rapportée ou annulée toute opposition qui pourra, ou aura pu, être formée.

6. Si, dans un délai de six mois à dater du jour où il a reçu la lettre d'opposition, le Directeur général ne reçoit pas de la Haute Partie contractante qui a formé l'opposition une communication notifiant que celle-ci est rapportée, la Haute Partie contractante qui a fait la demande d'inscription peut recourir à la procédure d'arbitrage prévue au paragraphe suivant.

7. La demande d'arbitrage doit être formulée au plus tard une année après la date à laquelle le Directeur général a reçu la lettre d'opposition. Chacune des Parties au différend désigne un arbitre. Dans le cas où une demande d'inscription a fait l'objet de plus d'une opposition, les Hautes Parties contractantes qui ont formé l'opposition désignent ensemble un arbitre. Les deux arbitres choisissent un surarbitre sur la liste internationale prévue à l'article premier du présent Règlement; s'ils ne peuvent pas s'entendre pour effectuer ce choix, ils demandent au Président de la Cour internationale de Justice de nommer un surarbitre, qui ne doit pas nécessairement être choisi sur la liste internationale. Le tribunal arbitral ainsi formé détermine sa propre procédure; ses décisions sont sans appel.

8. Chacune des Hautes Parties contractantes peut déclarer, au moment où surgit une contestation dans laquelle Elle est partie, qu'elle ne désire pas appliquer la procédure arbitrale prévue au paragraphe précédent. Dans ce cas, l'opposition à une demande d'inscription est soumise par le Directeur général aux Hautes Parties contractantes. L'opposition n'est confirmée que si les Hautes Parties contractantes en décident ainsi à la majorité des deux tiers des votants. Le vote se fera par correspondance, à moins que le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, jugeant indispensable de convoquer une réunion en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 27 de la Convention, ne procède à cette convocation. Si le Directeur général décide de faire procéder au vote par correspondance, il invitera les Hautes Parties contractantes à lui faire parvenir leur vote sous pli scellé dans un délai de six mois à courir du jour où l'invitation à cet effet leur aura été adressée.

ARTICLE 15

INSCRIPTION

1. Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture fait inscrire au registre, sous un numéro d'ordre, tout bien culturel pour lequel une demande d'inscription a été faite lorsque cette demande n'a pas, dans le délai prévu au premier paragraphe de l'article 14, fait l'objet d'une opposition.

2. Dans le cas où une opposition a été formée, et sauf ce que est dit au paragraphe 5 de l'article 14, le Directeur général ne procédera à l'inscription du bien au registre que si l'opposition a été rapportée ou si elle n'a pas été confirmée à la suite de la procédure visée au paragraphe 7 de l'article 14 ou de celle visée au paragraphe 8 du même article.

3. Dans le cas visé au paragraphe 3 de l'article 11, le Directeur général procède à l'inscription sur requête du Commissaire général aux biens culturels.

4. Le Directeur général envoie sans délai au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, aux Hautes Parties contractantes et, sur requête de la Partie ayant fait la demande d'inscription, à tous les autres Etats visés aux articles 30 et 32 de la Convention, une copie certifiée de toute inscription au registre. L'inscription prend effet trente jours après cet envoi.

ARTICLE 16

RADIATION

1. Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture fait radier l'inscription d'un bien culturel au registre :

- a) à la requête de la Haute partie contractante sur le territoire de laquelle le bien se trouve;
- b) si la Haute Partie contractante qui avait demandé l'inscription a dénoncé la Convention et lorsque cette dénonciation est entrée en vigueur;
- c) dans le cas prévu au paragraphe 5 de l'article 14, lorsqu'une opposition a été confirmée à la suite de la procédure visée au paragraphe 7 de l'article 14 ou de celle prévue au paragraphe 8 du même article.

2. Le Directeur général envoie sans délai au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et à tous les Etats qui ont reçu copie de l'inscription une copie certifiée de toute radiation au registre. La radiation prend effet trente jours après cet envoi.

CHAPITRE III

DES TRANSPORTS DE BIENS CULTURELS

ARTICLE 17

PROCEDURE POUR OBTENIR LIMMUNITE

1. La demande visée au paragraphe premier de l'article 12 de la Convention est adressée au Commissaire général aux biens culturels. Elle doit mentionner les raisons qui l'ont suscitée et spécifier le nombre approximatif et l'importance des biens culturels à transférer, l'emplacement actuel de ces biens, leur nouvel emplacement prévu, les moyens de transport, le trajet à suivre, la date envisagée pour le transport et toute autre information utile,

2. Si le Commissaire général, après avoir pris les avis qu'il juge opportuns, estime que ce transfert est justifié, il consulte les délégués intéressés des Puissances protectrices sur les modalités d'exécution envisagées. A la suite de cette consultation, il informe du transport les Parties au conflit intéressées et joint à cette notification toutes informations utiles.

3. Le Commissaire général désigne un ou plusieurs inspecteurs qui s'assurent que le transport contient seulement les biens indiqués dans la demande, qu'il s'effectue selon les modalités approuvées et qu'il est muni du signe distinctif; ce ou ces inspecteurs accompagnent le transport jusqu'au lieu de destination.

ARTICLE 18

TRANSPORT A L'ETRANGER

Si le transfert sous protection spéciale se fait vers le territoire d'un autre pays, il est régi non seulement par l'article 12 de la Convention et par l'article 17 du présent Règlement, mais encore par les dispositions suivantes :

- a) Pendant le séjour des biens culturels sur le territoire d'un autre Etat, celui-ci en sera le dépositaire. Il assurera à ces biens des soins au moins égaux à ceux qu'il donne à ses propres biens culturels d'importance comparable.
- b) L'Etat dépositaire ne rendra ces biens qu'après cessation du conflit; ce retour aura lieu dans un délai de six mois après que la demande en aura été faite.

c) Pendant les transports successifs et pendant le séjour sur le territoire d'un autre Etat, les biens culturels seront à l'abri de toute mesure de saisie et frappés d'indisponibilité à l'égard du déposant aussi bien que du dépositaire. Toutefois, lorsque la sauvegarde des biens l'exigera, le dépositaire pourra, avec l'assentiment du déposant, faire transporter les biens dans le territoire d'un pays tiers, sous les conditions prévues au présent article.

d) La demande de mise sous protection spéciale doit mentionner que l'Etat vers le territoire duquel le transport s'effectuera accepte les dispositions du présent article.

ARTICLE 19

TERRITOIRE OCCUPE

Lorsqu'une Haute Partie contractante occupant le territoire d'une autre Haute Partie contractante transporte des biens culturels dans un refuge situé en un autre point de ce territoire, sans pouvoir suivre la procédure prévue à l'article 17 du Règlement, ledit transport n'est pas considéré comme un détournement au sens de l'article 4 de la Convention, si le Commissaire général aux biens culturels certifie par écrit, après avoir consulté le personnel normal de protection, que les circonstances ont rendu ce transport nécessaire.

CHAPITRE IV

DU SIGNE DISTINCTIF

ARTICLE 20

APPOSITION DU SIGNE

1. L'emplacement du signe distinctif et son degré de visibilité sont laissés à l'appréciation des autorités 9 compétentes de chaque Haute Partie contractante. Le signe peut notamment figurer sur des drapeaux ou des brassards. Il peut être peint sur un objet ou y figurer de toute autre manière utile.

2. Toutefois, en cas de conflit armé, le signe doit, sans préjudice d'une signalisation éventuellement plus complète, être apposé, d'une façon bien visible le jour, de l'air comme de terre, sur les transports dans les cas prévus aux articles 12 et 13 de la Convention, et d'une façon bien visible de terre :

a) à des distances régulières suffisantes pour marquer nettement le périmètre d'un centre monumental sous protection spéciale;

b) à l'entrée des autres biens culturels immeubles sous protection spéciale.

ARTICLE 21

IDENTIFICATION DE PERSONNES

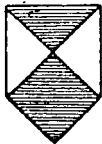
1. Les personnes visées à l'article 17 de la Convention, paragraphe 2, alinéas b) et c), peuvent porter un brassard muni du signe distinctif, délivré et timbré par les autorités compétentes.

2. Elles portent une carte d'identité spéciale munie du signe distinctif. Cette carte mentionne au moins les nom et prénoms, la date de naissance, le titre ou grade et la qualité de l'intéressé. La carte est munie de la photographie du titulaire et, en outre, soit de sa signature, soit de ses empreintes digitales, soit des deux à la fois. Elle porte le timbre sec des autorités compétentes.

3. Chaque Haute Partie contractante établit son modèle de carte d'identité en s'inspirant du modèle figurant à titre d'exemple en annexe au présent Règlement. Les Hautes Parties contractantes se communiquent le modèle adopté. Chaque carte d'identité est établie, si possible, en deux exemplaires au moins, dont l'un est conservé par la Puissance qui l'a délivrée.

4. Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent être privées, sauf raison légitime, ni de leur carte d'identité, ni du droit de porter leur brassard.

Recto

	
CARTE D'IDENTITÉ pour le personnel affecté à la protection des biens culturels	
Nom Prénoms Date de naissance Titre ou grade Qualité	
est titulaire de la présente carte en vertu de la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.	
Date de l'établissement de la carte	Numéro de la carte

Verso

Photographie du porteur	Signature ou empreintes digitales ou les deux	
Timbre sec de l'autorité délivrante la carte		
Taille	Yeux	Cheveux
Autres éléments éventuels d'identification 		

PROTOCOLE POUR LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS EN CAS DE CONFLIT ARME

Les Hautes Parties contractantes sont convenues de ce qui suit :

1. Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à empêcher l'exportation de biens culturels d'un territoire occupé par Elle lors d'un conflit armé, ces biens culturels étant définis à l'article premier de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye, le 14 mai 1954.

2. Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à mettre sous séquestre les biens culturels importés sur son territoire et provenant directement ou indirectement d'un quelconque territoire occupé. Cette mise sous séquestre est prononcée soit d'office à l'importation, soit, à défaut, sur requête des autorités dudit territoire.

3. Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à remettre à la fin des hostilités, aux autorités compétentes du territoire précédemment occupé, les biens culturels qui se trouvent chez Elle, si ces biens ont été exportés contrairement au principe du paragraphe premier. Ils ne pourront jamais être retenus au titre de dommages de guerre.

4. La Haute Partie contractante qui avait l'obligation d'empêcher l'exportation de biens culturels du territoire occupé par Elle, doit indemniser les détenteurs de bonne foi des biens culturels qui doivent être remis selon le paragraphe précédent.

5. Les biens culturels provenant du territoire d'une Haute Partie contractante et déposés par Elle, en vue de leur protection contre les dangers d'un conflit armé, sur le territoire d'une autre Haute Partie contractante seront, à la fin des hostilités, remis par cette dernière aux autorités compétentes du territoire de provenance.

6. Le présent Protocole portera la date du 14 mai 1954 et restera ouvert jusqu'à la date du 31 décembre 1954 à la signature de tous les Etats invités à la Conférence qui s'est réunie à La Haye du 21 avril 1954 au 14 mai 1954.

7. a) Le présent Protocole sera soumis à la ratification des Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

b) Les instruments de ratification seront déposés auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

8. A dater du jour de son entrée en vigueur, le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tous les Etats visés au paragraphe 6, non signataires, de même qu'à celle de tout autre Etat invité à y adhérer par le Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

9. Les Etats visés aux paragraphes 6 et 8 pourront, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, déclarer qu'ils ne seront pas liés par les dispositions de la Partie I ou par celles de la Partie II du présent Protocole.

10. a) Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après que cinq instruments de ratification auront été déposés.

b) Ultérieurement, il entrera en vigueur, pour chaque Haute Partie contractante, trois mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

c) Les situations prévues aux articles 18 et 19 de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye le 14 mai 1954, donneront effet immédiat aux ratifications et aux adhésions déposées par les Parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l'occupation. Dans ces cas le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture fera, par la voie la plus rapide, les communications prévues au paragraphe 14.

11. a) Les Etats parties au Protocole à la date de son entrée en vigueur prendront, chacun en ce qui le concerne, toutes les mesures requises pour sa mise en application effective dans un délai de six mois.

b) Ce délai sera de six mois à compter du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, pour tous les Etats qui déposeraient leur instrument de ratification ou d'adhésion après la date d'entrée en vigueur du Protocole.

12. Toute Haute Partie contractante pourra, au moment de la ratification ou de l'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer par une notification adressée au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture que le présent Protocole s'étendra à l'ensemble ou à l'un quelconque des territoires dont Elle assure les relations internationales. Ladite notification prendra effet trois mois après la date de sa réception.

13. a) Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer le présent Protocole en son nom propre ou au nom de tout territoire dont elle assure les relations internationales.

b) La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

c) La dénonciation prendra effet une année après réception de l'instrument de dénonciation. Si toutefois, au moment de l'expiration de cette année, la Partie dénonçante se trouve impliquée dans un conflit armé, l'effet de la dénonciation demeurera suspendu jusqu'à la fin des hostilités et en tout cas aussi longtemps que les opérations de rapatriement des biens culturels ne seront pas terminées.

14. Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture informera les Etats visés aux paragraphes 6 et 8, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d'adhésion ou d'acceptation mentionnés aux paragraphes 7, 8 et 15 de même que des notifications et dénonciations respectivement prévues aux paragraphes 12 et 13.

15. a) Le présent Protocole peut être révisé si la revision en est demandée par plus d'un tiers des Hautes Parties contractantes.

b) Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture convoque une conférence à cette fin.

c) Les amendements au présent Protocole n'entreront en vigueur qu'après avoir été adoptés à l'unanimité par les Hautes Parties contractantes représentées à la Conférence et avoir été acceptés par chacune des Hautes Parties contractantes.

d) L'acceptation par les Hautes Parties contractantes des amendements au présent Protocole qui auront été adoptés par la conférence visée aux alinéas b) et c), s'effectuera par le dépôt d'un instrument formel auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

e) Après l'entrée en vigueur d'amendements au présent Protocole, seul le texte ainsi modifié dudit Protocole restera ouvert à la ratification ou à l'adhésion.

Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, le présent Protocole sera enregistré au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

En foi de quoi les soussignés dûment autorisés ont signé le présent Protocole.

Fait à La Haye, le 14 mai 1954, en anglais, en espagnol, en français et en russe, les quatre textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et dont des copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats visés aux paragraphes 6 et 8, ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies.

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 26 novembre 2008.

Sont chargés des fonctions de délégués, à compter du 27 octobre 2008 Messieurs :

- Tarek Bakir à la délégation de la Soukra gouvernorat de l'Ariana,
- Mokhtar Boubtane au siège du gouvernorat de Beja,
- Mohamed Jalel Eddine Zarrad à la délégation de Medjaz El Bab gouvernorat de Beja,
- Chedhli Meaoui à la délégation de Jerissa gouvernorat du Kef,
- Moncef Rezgui au siège du gouvernorat de Nabeul,
- Lassaad Dridi à la délégation de Ben Aoun gouvernorat de Sidi Bouzid,
- Abdessalem Khalki au siège du gouvernorat de Sidi Bouzid,
- Abdelbasset Abdessamad à la délégation de Meknessi gouvernorat de Sidi Bouzid,
- Mohamed Selmi à la délégation de Bir Ali Ben Khlifa gouvernorat de Sfax,
- Taieb Jemei à la délégation de Bekalta gouvernorat de Monastir.

MUTATIONS

Par arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 26 novembre 2008.

Messieurs les délégués ci-après cités sont mutés en leurs mêmes fonctions, à compter du 27 octobre 2008 :

- Abdelouahab Messaoudi délégué de Hammam-Lif gouvernorat de Ben Arous à la délégation de Monastir gouvernorat de Monastir,
- Mohamed Naoufel Ben Brahim délégué de Hammam Chott gouvernorat de Ben Arous à la délégation de Hammam-Lif du même gouvernorat,
- Abdellatif Ouertani délégué de Medjez El Bab gouvernorat de Béja à la délégation de Hammam Chott gouvernorat de Ben Arous,
- Nasr Dhaoui délégué de Sbitla gouvernorat de Kasserine à la délégation de Hidra du même gouvernorat,
- Taher Abdelhedi délégué de Hidra gouvernorat de Kasserine à la délégation de Kasserine Nord du même gouvernorat,
- Taoufik Ouertani délégué de Kasserine Nord gouvernorat de Kasserine à la délégation de Sbitla du même gouvernorat,

- Rajeb Rbiha délégué de Meknessi gouvernorat de Sidi Bouzid à la délégation de Tebourba gouvernorat de La Manouba,

- Foued Khalfallah délégué de Ben Aoun gouvernorat de Sidi Bouzid au siège du gouvernorat de Kasserine,

- Nizar Lamari délégué de Bekalta gouvernorat de Monastir à la délégation de Grombalia gouvernorat de Nabeul,

- Moncef Jridi délégué au siège du gouvernorat de Zaghouan à la délégation de Saouaf du même gouvernorat,

- Mohamed Dhifallah délégué de Saouaf gouvernorat de Zaghouan au siège du même gouvernorat.

Liste des animateurs des jardins d'enfants exerçant à la commune de Mégrine à promouvoir au choix au grade d'animateur d'application des jardins d'enfants au titre de l'année 2007

- Mesdames :
- Meherzia El Yahyaoui,
Houda Hessine.

Liste des animateurs des jardins d'enfants exerçant à la commune de Hammam Sousse à promouvoir au choix au grade d'animateur d'application des jardins d'enfants au titre de l'année 2007

Madame Salha Aloui.

Liste des animateurs des jardins d'enfants exerçant à la commune de Hammamet à promouvoir au choix au grade d'animateur d'application des jardins d'enfants au titre de l'année 2007

- Mesdames :
- Sonia Sahli,
Donia Jabnoun.

Liste des animateurs des jardins d'enfants exerçant à la commune de Souassi à promouvoir au choix au grade d'animateur d'application des jardins d'enfants au titre de l'année 2007

Monsieur Rabi Zrili.

Liste des animateurs des jardins d'enfants exerçant à la commune de Mseken à promouvoir au choix au grade d'animateur d'application des jardins d'enfants au titre de l'année 2007

- Mesdames :
- Kalthoum El Maleh,
Noura Rais.

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 26 novembre 2008, portant délégation de signature.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leurs signatures,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, relatif aux attributions du ministère des domaines de l'Etat,

Vu le décret n° 99-901 du 23 avril 1999, portant nomination du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 99-1235 du 31 mai 1999, portant organisation du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2457 du 9 décembre 2003,

Vu le décret n° 2008-3366 du 28 octobre 2008, chargeant monsieur Mohamed Ali Naili, conseiller des services publics, des fonctions de directeur général des services communs au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, monsieur Mohamed Ali Naili, conseiller des services publics, chargé des fonctions de directeur général des services communs au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est autorisé à signer par délégation du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Monsieur Mohamed Ali Naili est autorisé à subdéléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 novembre 2008.

*Le ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-3626 du 26 novembre 2008.

Monsieur Mohamed Jalel Atia, maître assistant de l'enseignement supérieur, est nommé maître de conférences en mathématiques à la faculté des sciences de Gabès, à compter du 7 septembre 2007.

**MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME,
DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE
ET DES PERSONNES AGEES**

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2008-3627 du 28 novembre 2008.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Abdelfettah Kridène, délégué à la protection de l'enfance 1^{er} grade, en tant que sous-directeur des droits de l'enfant à la direction générale de l'enfance au ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

**MINISTERE DU COMMERCE
ET DE L'ARTISANAT**

**Liste des agents à promouvoir au grade
d'inspecteur central des affaires économiques
au titre de l'année 2007**

- Monsieur Kamel El Gharbi.

**Liste des agents à promouvoir au grade d'attaché
d'inspection des affaires économiques
au titre de l'année 2007**

- Monsieur Mohamed Ali Ferchichi.

**MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE
LA FORMATION**

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-3628 du 26 novembre 2008.

Les ingénieurs principaux dont les noms suivent sont nommés dans le grade d'ingénieur en chef :

- Férid Zouaoui,
- Mouldi Bedoui,
- Mounira Ben Ammar,
- Amara Chouikhi.

NOMINATION

Par décret n° 2008-3629 du 28 novembre 2008.

Monsieur Fethi El Bahri est nommé maître de recherches archéologiques et historiques à l'institut national du patrimoine, au ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, à compter du 10 juillet 2008.

Arrêté du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 26 novembre 2008, portant délégation de signature.

Le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, relatif à l'organisation du ministère de la culture, modifié et complété par le décret n° 2003-1819 du 25 août 2003,

Vu le décret n° 2007-1517 du 25 juin 2007, portant nomination de Monsieur Boubaker Ben Fradj, professeur principal de l'enseignement secondaire, en qualité de chef du cabinet du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

Vu le décret n° 2008-2957 du 29 août 2008, portant nomination du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 1^{er} de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Boubaker Ben Fradj, professeur principal de l'enseignement secondaire, occupant l'emploi de chef du cabinet, est habilité à signer par délégation du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine tous les documents relevant de ses attributions, à l'exclusion des textes à caractère réglementaire, et ce, à compter du 29 août 2008.

Art. 2 - Monsieur Boubaker Ben Fradj est autorisé à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 novembre 2008.

*Le ministre de la culture et de la
sauvegarde du patrimoine*

Abderraouf Basti

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 26 novembre 2008, portant délégation de signature.

Le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, relatif à l'organisation du ministère de la culture modifié et complété par le décret n° 2003-1819 du 25 août 2003,

Vu le décret n° 2005-1652 du 30 mai 2005, chargeant Monsieur Abdelaziz Zayani, conseiller culturel, des fonctions de directeur général des services communs au ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

Vu le décret n° 2006-295 du 24 janvier 2006, portant nomination de Monsieur Abdelaziz Zayani au grade de conseiller culturel en chef, à compter du 22 novembre 2006,

Vu le décret n° 2008-2957 du 29 août 2008, portant nomination du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Abdelaziz Zayani, conseiller culturel en chef, occupant l'emploi de directeur général des services communs, est habilité à signer par délégation du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine tous les documents relevant de ses attributions, à l'exclusion des textes à caractère réglementaire, et ce, à compter du 29 août 2008.

Art. 2 - Monsieur Abdelaziz Zayani est autorisé à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé.

Art. 3- Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 novembre 2008.

*Le ministre de la culture et de la
sauvegarde du patrimoine*

Abderraouf Basti

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**Arrêté du ministre de la culture et de la
sauvegarde du patrimoine du 26 novembre 2008,
portant délégation de signature.**

Le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, relatif à l'organisation du ministère de la culture modifié et complété par le décret n° 2003-1819 du 25 août 2003,

Vu le décret n° 2006-1110 du 20 avril 2006, chargeant Monsieur Kamel Bchini, conseiller culturel en chef, des fonctions de directeur des affaires administratives et financières relevant de la direction générale des services communs au ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

Vu le décret n° 2008-2957 du 29 août 2008, portant nomination du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Kamel Bchini, conseiller culturel en chef, occupant l'emploi de directeur des affaires administratives et financières relevant de la direction générale des services communs au ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, est habilité à signer par délégation du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine tous les documents relevant de ses attributions, à l'exclusion des textes à caractère réglementaire, et ce, à compter du 29 août 2008.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 novembre 2008.

*Le ministre de la culture et de la
sauvegarde du patrimoine*

Abderraouf Basti

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**Arrêté du ministre de la culture et de la
sauvegarde du patrimoine du 26 novembre 2008,
portant délégation de signature.**

Le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, relatif à l'organisation du ministère de la culture modifié et complété par le décret n° 2003-1819 du 25 août 2003,

Vu le décret n° 2005-1585 du 19 mai 2005, chargeant Monsieur Imed Hadji, administrateur conseiller, des fonctions de sous-directeur des affaires administratives relevant de la direction générale des services communs au ministère de la culture, et de la sauvegarde du patrimoine,

Vu le décret n° 2008-2957 du 29 août 2008, portant nomination du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Imed Hadji, administrateur conseiller, occupant l'emploi de sous-directeur des affaires administratives relevant de la direction générale des services communs au ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, est habilité à signer par délégation du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine tous les documents relevant de ses attributions, à l'exclusion des textes à caractère réglementaire, et ce, à compter du 29 août 2008.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 novembre 2008.

*Le ministre de la culture et de la
sauvegarde du patrimoine*

Abderraouf Basti

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE**

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2008-3630 du 28 novembre 2008.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Lahbib Hamda, professeur de l'éducation physique, en qualité de chef de service de l'informatique et de l'audio-visuel au centre de recherches et de documentation à l'institut supérieur du sport et de l'éducation physique de Ksar Saïd, au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Par décret n° 2008-3631 du 28 novembre 2008.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Ksontini Mehrez Mohamed Wissem, professeur de l'éducation physique, en qualité de chef de service des études et de l'innovation pédagogique à la direction d'inspection pédagogique à la direction générale de l'éducation physique, de la formation et de recherche au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-3632 du 28 novembre 2008.

Monsieur Khaled Laâjili, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur de l'unité centrale pour la coordination des deux projets de gestion des ressources naturelles et de développement rural intégré et de gestion des ressources naturelles et du programme d'exploitation des barrages collinaires aux gouvernorats de Siliana, le Kef, Zaghouan, Kasserine et Kairouan.

Par décret n° 2008-3633 du 28 novembre 2008.

Monsieur Abdelmalek Sellami, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef de division de l'hydraulique et de l'équipement rural au commissariat régional au développement agricole de Kairouan.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2008-3634 du 28 novembre 2008.

Monsieur Messaoud Limam, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef de division de l'hydraulique et de l'équipement rural au commissariat régional au développement agricole de Siliana.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2008-3635 du 28 novembre 2008.

Monsieur Abderraouf Jaziri, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef de division de l'hydraulique et de l'équipement rural au commissariat régional au développement agricole de l'Ariana.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2008-3636 du 28 novembre 2008.

Monsieur Kais Kefi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de division de l'hydraulique et de l'équipement rural au commissariat régional au développement agricole de Manouba.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2008-3637 du 28 novembre 2008.

Monsieur Abdallah El Omrani, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de division de l'hydraulique et de l'équipement rural au commissariat régional au développement agricole de Kébili.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2008-3638 du 28 novembre 2008.

Monsieur Fethi Hichri, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production végétale au commissariat régional au développement agricole de Siliana.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2008-3639 du 28 novembre 2008.

Monsieur Belgacem Ammar, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production végétale au commissariat régional au développement agricole de Kébili.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2008-3640 du 28 novembre 2008.

Monsieur Néjib Ben Ticha, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement du génie rural au commissariat régional au développement agricole de Sfax.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2008-3641 du 28 novembre 2008.

Monsieur Abdeljelil Afli, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement du génie rural au commissariat régional au développement agricole de Monastir.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2008-3642 du 28 novembre 2008.

Monsieur Mohamed Klila, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement du génie rural au commissariat régional au développement agricole de Kairouan.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2008-3643 du 28 novembre 2008.

Madame Leila Ben Dhieb épouse Bendia, ingénieur principal, est chargée des fonctions de sous-directeur des expériences appliquées à la direction des ressources en sol relevant de la direction générale de l'aménagement et de la conservation des terres agricoles au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Par décret n° 2008-3644 du 28 novembre 2008.

Monsieur Mehdi Khlass, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service du suivi d'exécution du budget d'équipement des directions centrales et des organismes sous-tutelle à la direction des investissements agricoles et du financement relevant de direction générale du financement, des investissements et des organismes professionnels au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Par décret n° 2008-3645 du 28 novembre 2008.

Monsieur Habib Hilali, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service des techniques d'aménagement à la direction de l'aménagement et de la valorisation des ouvrages relevant de la direction générale de l'aménagement et de la conservation des terres agricoles au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Par décret n° 2008-3646 du 28 novembre 2008.

Monsieur Ali Debabria, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service de suivi de la salinisation et de la fertilité des terres à la direction des ressources en sol relevant de la direction générale de l'aménagement et de la conservation des terres agricoles au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Par décret n° 2008-3647 du 28 novembre 2008.

Madame Kalthoum Sifaoui épouse Bzaïnia, ingénieur des travaux, est chargée des fonctions de chef de service des inventaires et des analyses des sols à la direction des ressources en sol relevant de la direction générale de l'aménagement et de la conservation des terres agricoles au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Par décret n° 2008-3648 du 28 novembre 2008.

Les chargés de recherche agricole dont les noms suivent sont nommés dans le grade de maître de recherche agricole, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :

Nom et prénom	Affectation	Date d'effet
Mounira Ben Slimane Harbi	Institut national de la recherche agronomique de Tunisie	14 mars 2008
Leila Ben Jaballah Radhouane	Institut national de la recherche agronomique de Tunisie	14 mars 2008
Mohamed Béchir Saii	Institut de l'olivier	14 mars 2008
Mohamed El Houcine Othman	Institut national de la recherche agronomique de Tunisie	19 juin 2008
Mohamed Lahbib Ben Jamaâ	Institut national de recherches en génie rural, eaux et forêts	27 février 2008

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 novembre 2008, relatif à la fixation du montant total des allocations mises en concours par la société des courses hippiques et à l'ouverture de l'hippodrome de Kassar-Saïd pour la période allant du 1er octobre 2008 jusqu'au 31 décembre 2008.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le décret n° 70 -177 du 26 mai 1970, portant création et organisation de la société des courses, tel que modifié et complété par le décret n° 91-753 du 20 mai 1991 et le décret n° 2002-26 du 8 janvier 2002 et notamment ses articles 5 et 8.

Arrête :

Article premier - Le montant total des allocations mises en concours par la société des courses et comprenant les allocations au titre de prix des courses nationales, des primes aux naisseurs pour les courses disputées sur l'hippodrome de Kassar-Saïd et des courses et festivals régionaux est fixé pour la période allant du 1^{er} octobre 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 à neuf cent dix huit mille cinq cent dinars (918.500D) répartis comme suit :

- allocations courses nationales : 629.000D,
- allocation primes aux naisseurs : 286.000D,
- allocation courses et festivals régionaux : 3.500D,

Total général : 918.500D.

Art. 2 - La société des courses est autorisée à ouvrir l'hippodrome de Kassar-Saïd, à partir du 1^{er} octobre 2008 jusqu'au 31 décembre 2008.

Tunis, le 26 novembre 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Abdessalem Mansour

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 novembre 2008, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de formateur en chef en agriculture et pêche.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2006-3156 du 30 novembre 2006, fixant le statut particulier au corps des formateurs en agriculture et pêche.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de formateur en chef en agriculture et pêche est ouvert par arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques au profit des formateurs principaux en agriculture et pêche titulaires dans leur grade et ayant cinq (5) ans d'ancienneté au moins dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Art 2 - L'arrêté portant ouverture du concours interne susvisé fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours et leur répartition éventuelle selon les spécialités,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date et le lieu du déroulement des épreuves,

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques en précisant la spécialité et éventuellement l'option, accompagnées des pièces suivantes :

- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte de nomination du candidat dans son grade actuel,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,
- un relevé détaillé, avec pièces justificatives des services civils accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Art. 4 - Est obligatoirement rejetée, toute candidature parvenue au bureau d'ordre après la clôture de la liste d'inscription. La date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 5 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à participer au concours,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques après étude des dossiers de candidatures par le jury du concours.

Art. 7 - Le concours interne sur épreuves susvisé comporte deux épreuves écrites :

- une épreuve portant sur l'administration Tunisienne.
- une épreuve technique.

Le programme de ces deux épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chaque épreuve sont fixés comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
Epreuve portant sur l'administration tunisienne	2h	1
Epreuve technique	3h	3

Art. 8 - L'épreuve portant sur l'administration Tunisienne a lieu obligatoirement en langue arabe et l'épreuve technique a lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat. L'épreuve portant sur l'administration Tunisienne doit avoir lieu en quatre (4) pages au maximum, ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.

Art. 9 - Les deux épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt(20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux(2) dernières notes.

Art. 10 - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un minimum de quarante (40) points dans les deux épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 12 - Sauf décision contraire du jury du concours, les candidats ne peuvent avoir à leur disposition pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 13 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs. Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sur proposition du jury du concours. Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 14 - La liste des candidats admis définitivement au concours susvisé est arrêtée par le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Art. 15 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 novembre 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Abdessalem Mansour

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Au programme du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de formateur en chef en agriculture et pêche

I- Epreuve portant sur l'administration tunisienne.

a- Organisation administrative de la Tunisie.

- Centralisation, décentralisation, déconcentration.
- L'administration centrale.
- L'administration locale et les collectivités locales.
- Etablissements publics et groupements professionnels.

b- Organisation et attributions du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

c- Le statut général des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

d- Le statut particulier au corps des formateurs en agriculture et pêche.

II- Epreuve technique :

1- Spécialité : Arboriculture fruitière

- Connaissance de l'arbre et de ses besoins
- Méthodes de multiplications des arbres fruitiers
- Création d'un verger
- Mécanisation de l'arboriculture
- Taille des arbres fruitiers
- Irrigation des arbres fruitiers
- Fertilisation des arbres fruitiers
- Entretiens complémentaires
- Protection des arbres fruitiers contre les maladies, les ravageurs, les ennemis et les mauvaises herbes
- Maturité, récolte et conditionnement des fruits

2- Spécialité : Élevage des ruminants

- Conduite d'un élevage bovin laitier
- Elevage des jeunes
- Elevage des génisses
- Conduite d'un élevage bovin à viande
- Conduite d'un élevage ovin
- Conduite d'un élevage caprin
- Conduite d'un élevage des camélidés
- Conduite sanitaire
- Production fourragère
- Etude technico-économique

3- Spécialité : Les petits élevages

3-1- Option : Apiculture :

- Elevage apicole pour la production du miel
- Elevage apicole pour la production des essaims
- Conduite sanitaire d'apiculture
- Production des pollens
- Production des reines et de gelée royale

3-2- Option : Cuniculture :

- Elevage cunicole pour la production de viande

3-3- Option : Aviculture :

- Le poulailler
- Conduite sanitaire de l'élevage avicole
- Préparation du poulailler pour les poussins d'un jour
- La maîtrise du climat intérieur du poulailler
- Elevage du poulet de chair
- Elevage des poules pondeuses
- Elevage du dindon de chair
- La couvaie
- Elevage des reproducteurs
- Elevage avicole traditionnel

4- Spécialité : Les cultures maraîchères

4-1- Option : Les cultures maraîchères de plein champ :

- Création d'un potager
- Production des plants maraîchers

- Protection des cultures maraîchères
- Machinisme agricole
- Production des solanées
- Production des cucurbitacées
- Production des légumes pérennes
- Production des légumes à bulbes
- Production des légumes à feuilles et à racines
- Production des légumineuses

4-2- Option : Cultures maraîchères protégées :

- Création d'un potager
- Protection des cultures maraîchères
- Machinisme agricole
- Installation d'un abris et production des plants
- Production des primeurs sous serre
- Production des primeurs hors sol sous serre en plastique ou vitrée
- Production des primeurs sous tunnels

5- Spécialité : Grandes cultures :

- Climat
- Sol
- Assolement
- Fertilisation du sol
- Céréaliculture
- Cultures fourragères d'hiver et d'été
- Cultures des légumineuses
- Cultures Industrielles
- Cultures irriguées
- Ennemies des cultures et moyens de lutte
- Récolte
- Stockage et commercialisation

6- Spécialité : Economie rurale :

- Classification des différentes entreprises agricoles
- Environnement de l'entreprise agricole
- Facteurs de production dans le domaine agricole
- Organisation interne de l'entreprise agricole
- Prêts bancaires et les encouragements dans le domaine agricole
- Les ressources : produits et charges
- Coût de production et gestion des stocks
- La fiscalité
- Circuits de commercialisations
- Négociation commerciale
- Besoin en main d'œuvre agricole
- Couverture sociale

7- Spécialité : Machinisme agricole :

- Labour du sol
- Charrue manuelle
- Matériels de labour
- Matériels de labour superficiel

- Epandeurs
- Semoirs
- Les pulvérisateurs et les poudreuses
- Matériels de fauchage et de conditionnement des fourrages

8- Spécialité : Production des plantes ornementales et aménagement des espaces verts :

- Connaissance de la plante
- Installation des abris
- Installation des ombrières
- Installation du système d'irrigation
- Fertilisation
- Le compostage
- Espèces florales et ornementales
- Multiplication des plantes ornementales
- Outils et équipements de productions
- Production des fleurs
- Productions plantes ornementales, arbustes et arbres
- Mise en place des plants en sol et hors- sol
- Mise en place des espaces verts
- Aménagement des espaces verts
- Aménagement et entretien des jardins et des espaces verts
- Ennemis des cultures florales et ornementales et moyens de lutte
- Récolte, conditionnement et commercialisation des productions florales et ornementales

9-Spécialité : Pêche et aquaculture :

9-1-Option : Aquaculture

- Etude de l'environnement aquacole
- Techniques de l'aquaculture :
 - Elevage extensif
 - Elevage semi intensif
 - Elevage intensif
- Cycle d'alimentation en aquaculture
- Biologie des espèces en aquaculture
- Ramendage et montage et matelotage des engins de pêche
- Plongée en apnée
- Législations et normes de qualité en matière d'aquaculture

9-2-Option : Navigation maritime

- Masses magnétiques mobile, installation électrique
- Principe de fonctionnement du compas magnétique et gyroscopique
- Action des fers du bord sur le compas magnétique
- Sondes et lignes des sondes des cartes françaises
- Principe de fonctionnement du radar

- Lecture et utilisation pratique des documents suivants livre des feux-cartes marine-instruments nautiques, ouvrages des radio signaux)

- Coordonnées horizontales, coordonnées équatoriales et coordonnées horaires d'un astre

- Description des équipements suivants (sextant - chronomètre, taximètre, GPS, radar)

- Législation maritime

9-3-Option : Mécanique navale

- Rappel des lois de physique et de mécanique : pression-rendement - relation entre le travail et la chaleur, transformation de gaz (loi de mariotte)

- Définitions élémentaires : course, chambre de combustion - alésage - espacement - rapport volumétrique de compression cylindrée total, cycle temps

- Moteur diesel à quatre temps et à deux temps: principe de fonctionnement

- Transmission de l'effort moteur à l'hélice

- Réfrigération pour les moteurs diesels marins

- Conduite et entretien des moteurs diesels marins

- Suralimentation

- Système de graissage

- Hydraulique

- Electricité

- Dessin technique

9-4-Option : Techniques et engins de pêche

- Différents types de pêche

- Différentes modes de pêche

- Faune et flore marine

- Principaux type de migration des poissons et leurs causes, alimentation et reproduction des poissons

- Courants marins

- Montage des filets de pêche (détermination des problèmes de coupe)

- Principaux nœuds utilisés à la pêche et les épissures

- Le sondeur et le sonar (composition et fonctionnement)

- Détermination de la flottabilité des engins de pêche

- Législation maritime

9-5-Option : Construction navale

- Nomenclature des bateaux de pêche

- Différents sortes de bordages

- Caractéristique des navires

- Ployage du bois (étuvage et étude)

- Entretien des coques

- Assèchement des coques, le carénage

- Les essences du bois

- Peinture

- Les Colles marines

- Le chevillage (clous, clous fins , vis, boulons)

- Architecture navale: plan d'un navire, les vues d'un plan des formes :

- Vue longitudinale

- Vue horizontale

- Vue verticale

- L'hélice plane

- Sections longitudinales et verticales

9-6-Option : La plongée

- Sciences des organes et leur fonctionnement: anatomie et physiologie

- Equipement de plongée et leur entretien

- Physique appliquée

- Accidents de plongée et secourisme

- Tables de plongée

- Biologie marine

- Techniques appliquées de plongée

- Législation en matière de plongée

- Utilisation du caisson

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 novembre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de formateur en chef en agriculture et pêche.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2006-3156 du 30 novembre 2006, fixant le statut particulier au corps des formateurs en agriculture et pêche,

Vu l'arrêté du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 novembre 2008, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de formateur en chef en agriculture et pêche.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le 22 janvier 2009 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de formateur en chef en agriculture et pêche.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5) postes répartis selon les spécialités suivantes :

Spécialités	Nombre de postes à pourvoir
Arboriculture fruitière	3
Machinisme agricole	2
Total	5

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera close le 22 décembre 2008.

Tunis, le 26 novembre 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Abdessalem Mansour

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 novembre 2008, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux formateurs en agriculture et pêche.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,

Vu le décret n° 2006-3153 du 30 novembre 2006, fixant le statut particulier au corps des ingénieurs formateurs en agriculture et pêche.

Arrête :

Article premier - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement des ingénieurs principaux formateurs en agriculture et pêche est ouvert aux candidats inscrits au tableau de l'ordre des ingénieurs, titulaires d'un diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent et âgés de quarante (40) ans au plus à la date du premier janvier de l'année d'ouverture du concours.

Au cas où le candidat dépasse l'âge maximum requis, il est octroyé une dérogation à la participation au concours conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé.

Art. 2 - L'arrêté portant ouverture du concours fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours et leur répartition éventuelle selon les différents postes d'affectation,

- la date de clôture de la liste d'inscription au concours,

- la date et le lieu du déroulement des épreuves.

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent déposer ou adresser leurs demandes de candidature par lettre recommandée au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, en précisant la spécialité et éventuellement l'option ,accompagnées des pièces suivantes :

A) Lors du dépôt de la candidature :

- une photocopie de la carte d'identité nationale,

- une photocopie du diplôme, accompagnée en ce qui concerne les diplômes étrangers, d'une attestation d'équivalence,

- une copie de l'attestation d'inscription au tableau de l'ordre des ingénieurs.

Il n'est pas nécessaire que la signature soit légalisée et que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux. Le candidat qui a dépassé l'âge légal, doit joindre aux pièces sus-énumérées, une attestation justifiant l'accomplissement de services civils effectifs ou l'inscription au bureau de l'emploi et du travail indépendant.

B) Après l'admission au concours et avant l'affectation au poste de travail :

Le candidat doit ajouter les pièces essentielles nécessaires et notamment :

- un extrait du casier judiciaire (l'original) délivré depuis un (1) an au maximum,

- un extrait de l'acte de naissance délivré depuis un (1) an au maximum.

- un certificat médical (l'original) délivré depuis trois (3) mois au maximum, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,

- une photocopie certifiée conforme à l'original du diplôme.

- une attestation d'inscription au tableau de l'ordre des ingénieurs.

Art. 4 - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 5 - Le concours externe susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques. Le jury procède essentiellement à :

- proposer la liste des candidats admis à concourir,

- apprécier les épreuves,

- classer les candidats par ordre de mérite.

Le président du jury peut constituer des sous-commissions ,selon les spécialités, pour faire passer aux candidats l'épreuve orale.

Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée définitivement par le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, après examen des dossiers de candidature par les membres du jury du concours susvisé.

Art. 7 - Le concours externe susvisé comporte une épreuve orale portant sur un sujet tiré du programme fixé en annexe ci-jointe ,suivie d'une discussion avec les membres du jury.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort. Au cas où le candidat veut changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

La durée et le coefficient sont fixés conformément au tableau suivant :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
Epreuve orale :		1
- préparation :	30 minutes	
- exposé :	15 minutes	
- discussion :	15 minutes	

Art. 8 - L'épreuve aura lieu en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Art. 9 - Il est attribué à l'épreuve orale une note variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 10 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de dix (10) points au moins.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 11 - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée de l'épreuve, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 12 - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs. Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques. Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 13 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement:

A) La liste principale.

B) La liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet le cas échéant à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leur poste d'affectation.

Art. 14 - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis au concours externe pour le recrutement d'ingénieurs principaux formateurs en agriculture et pêche sont arrêtées définitivement par le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Art. 15 - L'administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à rejoindre leurs postes d'affectation.

Au terme du délai maximum d'un mois après la date de la proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leurs postes dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 novembre 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Abdesslem Mansour

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

**au programme du concours externe sur épreuves
pour le recrutement d'ingénieurs principaux
formateurs en agriculture et pêche**

1- Spécialité : Arboriculture fruitière

- Connaissance de l'arbre et de ses besoins
- Méthodes de multiplications des arbres fruitiers
- Création d'un verger
- Mécanisation de l'arboriculture
- Taille des arbres fruitiers
- Irrigation des arbres fruitiers
- fertilisation des arbres fruitiers
- Entretien complémentaire
- Protection des arbres fruitiers contre les maladies, les ravageurs, les ennemis et les mauvaises herbes

2- Spécialité : Élevage des ruminants

- Conduite d'un élevage bovin laitier
- Elevage des jeunes bovins
- Elevage des génisses
- Conduite d'un élevage bovin à viande
- Conduite d'un élevage ovin
- Conduite d'un élevage caprin
- Conduite d'un élevage des camélidés
- Conduite sanitaire
- Production fourragère
- Etude technico-économique

3- Spécialité : Les petits élevages

3-1- Option : Apiculture :

- Elevage apicole pour la production du miel
- Elevage apicole pour la production des essaims

- Conduite sanitaire d'apiculture
- Production des pollens
- Production des reines et de gelée royale

3-2- Option : Cuniculture :

- Elevage cunicole pour la production de viande

3-3- Option : Aviculture :

- Le poulailler
- Conduite sanitaire de l'élevage avicole
- Préparation du poulailler pour les poussins d'un jour
- La maîtrise du climat intérieur du poulailler
- Elevage du poulet de chair
- Elevage des poules pondeuses
- Elevage du dindon de chair
- La couvaison
- Elevage des reproducteurs
- Elevage avicole traditionnel

4- Spécialité : Les cultures maraîchères

4-1- Option : Les cultures maraîchères de plein champ :

- Création d'un potager
- Production des plants maraîchers
- Protection des cultures maraîchères
- Machinisme agricole
- Production des solanacées
- Production des cucurbitacées
- Production des légumes pérennes
- Production des légumes à bulbes
- Production des légumes à feuilles et à racines
- Production des légumineuses

4-2- Option : Les cultures maraîchères sous-abris :

- Installation d'un abri et production des plants
- Production des primeurs sous serre
- Production des primeurs hors sol sous serre en plastique ou vitrée
- Production des primeurs sous tunnels

5- Spécialité : Grandes cultures :

- Climat
- Sol
- Assolement
- Fertilisation du sol
- Céréaliculture (blé, orge, maïs...)
- Cultures fourragères d'hiver et d'été, de saison et perennes
- Cultures des légumineuses
- Cultures Industrielles
- Cultures irriguées
- Ennemis des cultures et moyens de lutte
- Récolte
- Stockage et commercialisation

6- Spécialité : Economie rurale :

- Classification des différentes entreprises agricoles
- Environnement de l'entreprise agricole
- Facteurs de production dans le domaine agricole
- Organisation interne de l'entreprise agricole
- Prêts bancaires et les encouragements dans le domaine agricole
- Les ressources produits et charges
- Coût de production et gestion des stocks
- La fiscalité
- Circuits de commercialisations
- Négociation commerciale
- Besoin en main d'œuvre agricole
- Couverture sociale

7- Spécialité : Machinisme agricole :

- Labour du sol
- Charrue manuelle
- Matériels de labour
- Matériels de labour superficiel
- Epandeurs
- Semoirs
- Les pulvérisateurs et les poudreuses
- Matériels de fauchage et de conditionnement des fourrages

8- Spécialité : Production des plantes ornementales et aménagement des espaces verts :

- Connaissance de la plante
- Installation des abris
- Installation des ombrières
- Installation du système d'irrigation
- Fertilisation organique et chimique
- Le compostage
- Espèces florales et ornementales
- Multiplication des plantes ornementales
- Outils et équipements de productions
- Production des fleurs
- Productions plantes ornementales, arbustes et arbres
- Mise en place des plants en sol et hors- sol
- Aménagement des espaces verts
- Aménagement et entretien des jardins et des espaces verts
- Ennemis des cultures florales et ornementales et moyens de lutte
- Récolte, conditionnement et commercialisation des productions florales et ornementales

9- Spécialité : Pêche et aquaculture

9-1- Option : Aquaculture

- Etude de l'environnement aquacole

- Techniques de l'aquaculture :
 - Elevage extensif
 - Elevage semi intensif
 - Elevage intensif
- Cycle d'alimentation en aquaculture
- Biologie des espèces en aquaculture
- Ramendage et montage et matelotage des engins de pêche
- Plongée en apnée
- Législations et normes de qualité en matière d'aquaculture

9-2-Option : Navigation maritime

- Masses magnétiques mobile, installation électrique
- Principe de fonctionnement du compas magnétique et gyroscopique
- Action des fers du bord sur le compas magnétique
- Sondes et lignes des sondes des cartes françaises
- Principe de fonctionnement du radar
- Lecture et utilisation pratique des documents suivants livre des feux-cartes marine-instruments nautiques, ouvrages des radio signaux)
- Coordonnées horizontales, coordonnées équatoriales et coordonnées horaires d'un astre
- Description des équipements suivants (sextant - chronomètre, taximètre, GPS, radar)
- Législation maritime

9-3-Option : Mécanique navale

- Rappel des lois de physique et de mécanique : pression-rendement - relation entre le travail et la chaleur, transformation de gaz (loi de Mariotte).
- Définitions élémentaire : course, chambre de combustion - alésage - espacement - rapport volumétrique de compression cylindrée total, cycle temps.
- Moteur diesel à quatre temps et à deux temps: principe de fonctionnement.
- Transmission de l'effort moteur à l'hélice
- Réfrigération pour les moteurs diesels marins
- Conduite et entretien des moteurs diesels marins
- Suralimentation
- Système de graissage
- Hydraulique
- Electricité
- Dessin technique

9-4-Option : Techniques et engins de pêche

- Différents types de pêche
- Différents modes de pêche
- Faune et flore marine
- Principaux type de migration des poissons et leurs causes, alimentation et reproduction des poissons
- Courants marins

- Montage des filets de pêche (détermination des problèmes de coupe)
- Principaux nœuds utilisés à la pêche et les épissures
- Le sondeur et le sonar (composition et fonctionnement)

- Détermination de la flottabilité des engins de pêche
- Législation maritime

9-5-Option : Construction navale

- Nomenclature des bateaux de pêche
- Différents sortes de bordages
- Caractéristique des navires
- Ployage du bois (étuvage et étude)
- Entretien des coques
- Assèchement des coques, le carénage
- Les essences du bois
- Peinture
- Les Colles marines
- Le chevillage (clous, clous fins , vis, boulons)
- Architecture navale: plan d'un navire, les vues d'un plan des formes :

- Vue longitudinale
- Vue horizontale
- Vue verticale
- L'hélice plane
- Sections longitudinales et verticales

9-6-Option : La plongée

- Sciences des organes et leur fonctionnement: anatomie et physiologie
- Equipement de plongée et leur entretien
- Physique appliquée
- Accidents de plongée et secourisme
- Tables de plongée
- Biologie marine
- Techniques appliquées de plongée
- Législation en matière de plongée
- Utilisation du caisson

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 novembre 2008, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux formateurs en agriculture et pêche.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2006-3153 du 30 novembre 2006, fixant le statut particulier au corps des ingénieurs formateurs en agriculture et pêche,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 novembre 2008, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux formateurs en agriculture et pêche.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le 10 février 2009 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux formateurs en agriculture et pêche.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à huit (8) postes répartis selon les spécialités suivantes :

Spécialité	Nombre de postes à pourvoir	Centre d'affectation
Machinisme agricole	1	Centre sectoriel de formation professionnelle agricole en aménagement des périmètres irrigués de Barroua du gouvernorat de Kairouan.
Cultures maraîchères	1	Centre sectoriel de formation professionnelle agricole en phéniculture de Dégache du gouvernorat de Tozeur.
	1	Centre de formation professionnelle agricole de Gourdhab du gouvernorat de Tataouine.
Elevage des ruminants	1	Centre de formation professionnelle agricole de Sidi Bourouis du gouvernorat de Siliana.
Petits élevages	1	Centre de formation professionnelle agricole du Hakim-Sud du gouvernorat de Jendouba.
Pêche et aquaculture	1	Centre de formation professionnelle à la pêche de Teboulba du gouvernorat de Monastir.
Mécanique navale	1	Centre sectoriel de formation professionnelle en mécanique navale de Kelibia du gouvernorat de Nabeul.
Navigation maritime	1	Centre de formation professionnelle à la pêche de Mahdia du gouvernorat de Mahdia.
Total	8	

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera close le 10 janvier 2009.

Tunis, le 26 novembre 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Abdesslem Mansour

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 novembre 2008, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de formateur principal en agriculture et pêche.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2006-3156 du 30 novembre 2006, fixant le statut particulier au corps des formateurs en agriculture et pêche.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de formateur principal en agriculture et pêche est ouvert par arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques au profit des formateurs en agriculture et pêche titulaires dans leur grade et ayant cinq (5) ans d'ancienneté au moins dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 2 - L'arrêté portant ouverture du concours interne susvisé fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours et leur répartition éventuelle selon les spécialités,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date et le lieu du déroulement des épreuves,

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques en précisant la spécialité et éventuellement l'option, accompagnées des pièces suivantes :

1- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte de nomination du candidat dans son grade actuel,

2- Une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,

3- un relevé détaillé, avec pièces justificatives des services civils accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Art. 4 - Est obligatoirement rejetée toute candidature parvenue au bureau d'ordre après la clôture de la liste d'inscription. La date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 5 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à participer au concours,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques après étude des dossiers de candidatures par le jury du concours.

Art. 7 - Le concours interne sur épreuves susvisé comporte deux épreuves écrites :

- une épreuve portant sur l'administration Tunisienne.
- une épreuve technique.

Le programme de ces deux épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chaque épreuve sont fixés comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
Epreuve portant sur l'administration tunisienne	2h	1
Epreuve technique	3h	3

Art. 8 - L'épreuve portant sur l'administration Tunisienne a lieu obligatoirement en langue arabe et l'épreuve technique a lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat. L'épreuve portant sur l'administration tunisienne doit avoir lieu en quatre (4) pages au maximum, ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.

Art. 9 - Les deux épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux (2) dernières notes.

Art. 10 - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un minimum de quarante (40) points dans les deux épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenue le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 12 - Sauf décision contraire du jury du concours, les candidats ne peuvent avoir à leur disposition pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 13 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs. Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sur proposition du jury du concours. Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 14 - La liste des candidats admis définitivement au concours susvisé est arrêtée par le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Art. 15 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 novembre 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Abdesslem Mansour

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Au programme du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de formateur principal en agriculture et pêche

I- Epreuve portant sur l'administration Tunisienne.

a- Organisation administrative de la Tunisie.

- Centralisation, décentralisation, déconcentration.
- L'administration centrale.
- L'administration locale et les collectivités locales.
- Etablissements publics et groupements professionnels.

b- Organisation et attributions du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

c- Le statut général des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

d- Le statut particulier au corps des formateurs en agriculture et pêche.

II- Epreuve technique :

1- Spécialité : Arboriculture fruitière

- Connaissance de l'arbre et de ses besoins
- Méthodes de multiplications des arbres fruitiers
- Création d'un verger
- Mécanisation de l'arboriculture
- Taille des arbres fruitiers
- Irrigation des arbres fruitiers
- Fertilisation des arbres fruitiers
- Entretiens complémentaires
- Protection des arbres fruitiers contre les maladies, les ravageurs, les ennemis et les mauvaises herbes
- Maturité, récolte et conditionnement des fruits

2- Spécialité : Élevage des ruminants

- Conduite d'un élevage bovin laitier
- Elevage des jeunes
- Elevage des génisses
- Conduite d'un élevage bovin à viande
- Conduite d'un élevage ovin
- Conduite d'un élevage caprin
- Conduite d'un élevage des camélidés
- Conduite sanitaire
- Production fourragère
- Etude technico-économique

3- Spécialité : Les petits élevages

3-1- Option : Apiculture :

- Elevage apicole pour la production du miel
- Elevage apicole pour la production des essaims
- Conduite sanitaire d'apiculture
- Production des pollens
- Production des reines et de gelée royale

3-2- Option : Cuniculture :

- Elevage cunicole pour la production de viande

3-3- Option : Aviculture :

- Le poulailler
- Conduite sanitaire de l'élevage avicole
- Préparation du poulailler pour les poussins d'un jour
- La maîtrise du climat intérieur du poulailler
- Elevage du poulet de chair
- Elevage des poules pondeuses
- Elevage du dindon de chair
- La couvaie
- Elevage des reproducteurs
- Elevage avicole traditionnel

4- Spécialité : Les cultures maraîchères

4-1- Option : Les cultures maraîchères de plein champ :

- Création d'un potager
- Production des plants maraîchers

- Protection des cultures maraîchères
- Machinisme agricole
- Production des solanacées
- Production des cucurbitacées
- Production des légumes pérennes
- Production des légumes à bulbes
- Production des légumes à feuilles et à racines
- Production des légumineuses

4-2- Option : Cultures maraîchères sous-abris :

- Création d'un potager
- Protection des cultures maraîchères
- Machinisme agricole
- Installation d'un abri et production des plants
- Production des primeurs sous serres
- Production des primeurs hors sol sous serre en plastique ou vitrée
- Production des primeurs sous tunnels

5- Spécialité : Grandes cultures :

- Climat
- Sol
- Assolement
- Fertilisation du sol
- Céréaliculture (blé, orge, maïs...)
- Cultures fourragères d'hiver, d'été, de saison et pérennes
- Cultures des légumineuses
- Cultures industrielles
- Cultures irriguées
- Ennemis des cultures et moyens de lutte
- Récolte
- Stockage et commercialisation

6- Spécialité : Economie rurale :

- Classification des différentes entreprises agricoles
- Environnement de l'entreprise agricole
- Facteurs de production dans le domaine agricole
- Organisation interne de l'entreprise agricole
- Prêts bancaires et encouragements dans le domaine agricole
- Les ressources : produits et charges
- Coût de production et gestion des stocks
- La fiscalité
- Circuits de commercialisations
- Négociations commerciales
- Besoin en main d'œuvre agricole
- Couverture sociale

7- Spécialité : Machinisme agricole :

- Labour du sol
- Charrue manuelle
- Matériels de labour

- Matériel de labour superficiel
- Epandeurs
- Semoirs
- Les pulvérisateurs et les poudreuses
- Matériels de fauchage et de conditionnement des fourrages

8- Spécialité : Production des plantes ornementales et aménagement des espaces verts :

- Connaissance de la plante
- Installation des abris
- Installation des ombrières
- Installation du système d'irrigation
- Fertilisation organique et chimique
- Le compostage
- Espèces florales et ornementales
- Multiplication des plantes ornementales
- Outils et équipements de productions
- Production des fleurs
- Production des plantes ornementales, arbustes et arbres
- Mise en place des plants en sol et hors- sol
- Aménagement des espaces verts
- Aménagement et entretien des jardins et des espaces verts
- Ennemis des cultures florales et ornementales et moyens de lutte
- Récolte, conditionnement et commercialisation des productions florales et ornementales

9- Spécialité : Pêche et aquaculture :

9-1-Option : Aquaculture

- Etude de l'environnement aquacole
- Techniques de l'aquaculture :
 - Elevage extensif
 - Elevage semi intensif
 - Elevage intensif
- Cycle d'alimentation en aquaculture
- Biologie des espèces en aquaculture
- Ramendage, montage et matelotage des engins de pêche
- Plongée en apnée
- Législations et normes de qualité en matière d'aquaculture
- Etudes techniques et économiques

9-2-Option : Navigation maritime

- Masses magnétiques mobile, installation électrique
- Principe de fonctionnement du compas magnétique et gyroscopique
- Action des fers du bord sur le compas magnétique
- Sondes et lignes des sondes des cartes françaises
- Principe de fonctionnement du radar

- Lecture et utilisation pratique des documents suivants : livres des feux, cartes marines, instruments nautiques, ouvrages des radio signaux)

- Coordonnées horizontales, coordonnées équatoriales et coordonnées horaires d'un astre

- Description des équipements suivants (sextant - chronomètre, taximètre, GPS, radar)

- Législation maritime

9-3-Option : Mécanique navale

- Rappel des lois de physique et de mécanique : pression-rendement - relation entre le travail et la chaleur, transformation de gaz (loi de Mariotte)

- Définitions élémentaires : course, chambre de combustion - alésage- espacement - rapport volumétrique de compression cylindrée total, cycle, temps

- Moteur diesel à quatre temps et à deux temps : principe de fonctionnement

- Transmission de l'effort moteur à l'hélice

- Réfrigération pour les moteurs diesels marins

- Conduite et entretien des moteurs diesels marins

- Suralimentation

- Système de graissage

- Hydraulique

- Electricité

- Dessin technique

9-4-Option : Techniques et engins de pêche

- Différents types de pêche

- Différents modes de pêche

- Faune et flore marine

- Principaux types de migration des poissons et leurs causes, alimentation et reproduction des poissons

- Courants marins

- Montage des filets de pêche (détermination des problèmes de coupe)

- Principaux nœuds utilisés à la pêche et les épissures

- Le sondeur et le sonar (composition et fonctionnement)

- Détermination de la flottabilité des engins de pêche

- Législation maritime

9-5- Option : Construction navale

- Nomenclature des bateaux de pêche

- Différentes sortes de bordages

- Caractéristique des navires

- Ployage du bois (étuvage et étude)

- Entretien des coques

- Assèchement des coques, le carénage

- Les essences du bois

- Peinture

- Les Colles marines
- Le chevillage (clous, clous fins , vis, boulons)
- Architecture navale : plan d'un navire, les vues d'un plan des formes :
 - Vue longitudinale
 - Vue horizontale
 - Vue verticale
 - L'hélice plane
 - Sections longitudinales et verticales

9-6- Option : La plongée

- Sciences des organes et leur fonctionnement : anatomie et physiologie
- Equipement de plongée et leur entretien
- Physique appliquée
- Accidents de plongée et secourisme
- Tables de plongée
- Biologie marine
- Techniques appliquées de plongée
- Législation en matière de plongée
- Utilisation du caisson

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 novembre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de formateur principal en agriculture et pêche.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2006-3156 du 30 novembre 2006, fixant le statut particulier au corps des formateurs en agriculture et pêche,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 novembre 2008, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de formateur principal en agriculture et pêche.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le 22 janvier 2009 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de formateur principal en agriculture et pêche.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix-huit (18) postes répartis selon les spécialités suivantes :

Spécialités	Nombre de postes à pourvoir
Elevage des ruminants	2
Petits élevages	3
Production des plantes ornementales et aménagement des espaces verts	1
Machinisme agricole	3
Arboriculture fruitière	2
Cultures maraîchères	2
Pêche et aquaculture	5
Total	18

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera close le 22 décembre 2008.

Tunis, le 26 novembre 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Abdesslem Mansour

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 novembre 2008, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de formateurs en agriculture et pêche.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,

Vu le décret n° 2006-3156 du 30 novembre 2006, fixant le statut particulier au corps des formateurs en agriculture et pêche.

Arrête :

Article premier - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement de formateurs en agriculture et pêche est ouvert aux candidats âgés de quarante (40) ans au plus à la date du 1^{er} janvier de l'année d'ouverture du concours et titulaires :

1- un diplôme de technicien supérieur délivré par les instituts supérieurs des études technologiques ou par l'institut national des sciences appliquées et de la technologie, ou d'un diplôme admis en équivalence, ou d'un diplôme scientifique à caractère technique du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme admis en équivalence.

2- ou d'un diplôme de formation homologué au niveau susvisé au premier alinéa.

Au cas où le candidat dépasse l'âge maximum requis, il est octroyé une dérogation à la participation au concours conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé.

Art. 2 - L'arrêté portant ouverture du concours fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours et leur répartition éventuelle selon les différents postes d'affectation,

- la date de clôture de la liste d'inscription au concours,
- la date et le lieu du déroulement des épreuves.

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent déposer ou adresser leurs demandes de candidature par lettre recommandée au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, en précisant la spécialité et éventuellement l'option, accompagnées des pièces suivantes :

A) Lors du dépôt de la candidature :

- une photocopie de la carte d'identité nationale,
- une photocopie du diplôme, accompagnée en ce qui concerne les diplômes étrangers d'une attestation d'équivalence. Il n'est pas nécessaire que la signature soit légalisée et que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux. Le candidat qui a dépassé l'âge légal, doit joindre aux pièces sus-énumérées, une attestation justifiant l'accomplissement de services civils effectifs ou l'inscription au bureau de l'emploi et du travail indépendant.

B) Après l'admission au concours et avant l'affectation au poste de travail :

Le candidat doit ajouter les pièces essentielles nécessaires et notamment :

- un extrait du casier judiciaire (l'original) délivré depuis un (1) an au maximum,
- un extrait de l'acte de naissance délivré depuis un (1) an au maximum.
- un certificat médical délivré depuis trois (3) mois au maximum, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,
- une photocopie certifiée conforme à l'original du diplôme.

Art. 4 - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.

Art. 5 - Le concours externe susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques. Le jury procède essentiellement à :

- proposer la liste des candidats admis à concourir,
- apprécier les épreuves,
- classer les candidats par ordre de mérite.

Le président du jury peut constituer des sous-commissions, selon les spécialités, pour faire passer aux candidats l'épreuve orale.

Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée définitivement par le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, après examen des dossiers de candidature par les membres du jury du concours susvisé.

Art. 7 - Le concours externe susvisé comporte une épreuve orale portant sur un sujet tiré du programme fixé en annexe ci-jointe, suivie d'une discussion avec les membres du jury.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort. Au cas où le candidat veut changer de sujet la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

La durée et le coefficient appliqués à cette épreuve sont fixés conformément au tableau suivant :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
Epreuve orale :		1
- préparation :	30 minutes	
- expose :	15 minutes	
- discussion :	15 minutes	

Art. 8 - L'épreuve aura lieu en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Art. 9 - Il est attribué à l'épreuve orale une note variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 10 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de dix (10) points au moins.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 11 - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée de l'épreuve orale, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 12 - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs. Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques. Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 13 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

A) La liste principale.

B) La liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet le cas échéant à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leur poste d'affectation.

Art. 14 - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis au concours externe sur épreuves pour le recrutement de formateurs en agriculture et pêche sont arrêtées définitivement par le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Art. 15 - L'administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à rejoindre leurs postes d'affectation.

Au terme du délai maximum d'un mois après la date de la proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leurs postes dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 novembre 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Abdessalem Mansour

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Au programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement de formateurs en agriculture et pêche

1- Spécialité : Arboriculture fruitière

- Connaissance de l'arbre et de ses besoins
- Méthodes de multiplications des arbres fruitiers
- Création d'un verger
- Mécanisation de l'arboriculture
- Taille des arbres fruitiers
- Irrigation des arbres fruitiers
- fertilisation des arbres fruitiers
- Entretien complémentaire
- Protection des arbres fruitiers contre les maladies, les ravageurs, les ennemis et les mauvaises herbes

- Maturité, récolte et conditionnement des fruits

2- Spécialité : Élevage des ruminants

- Conduite d'un élevage bovin laitier
- Elevage des jeunes
- Elevage des génisses
- Conduite d'un élevage bovin à viande
- Conduite d'un élevage ovin
- Conduite d'un élevage caprin
- Conduite d'un élevage des camélidés

- Conduite sanitaire
- Production fourragère
- Etude technico-économique

3- Spécialité : Les petits élevages

3-1- Option : Apiculture :

- Elevage apicole pour la production du miel
- Elevage apicole pour la production des essaims
- Conduite sanitaire d'apiculture
- production des pollens
- Production des reines et de gelée royale

3-2- Option : Cuniculture :

- Elevage cunicole pour la production de viande

3-3- Option : Aviculture :

- Le poulailler
- Conduite sanitaire de l'élevage avicole
- Préparation du poulailler pour les poussins d'un jour
- La maîtrise du climat intérieur du poulailler
- Elevage du poulet de chair
- Elevage des poules pondeuses
- Elevage du dindon de chair
- La couvaison
- Elevage des reproducteurs
- Elevage avicole traditionnel

4- Spécialité : Les cultures maraîchères

4-1- Option : Les cultures maraîchères de plein champ :

- Création d'un potager
- Production des plants maraîchers
- Protection des cultures maraîchères
- Machinisme agricole
- Production des solanacées
- Production des cucurbitacées
- Production des légumes pérennes
- Production des légumes à bulbes
- Production des légumes à feuilles et à racines
- Production des légumineuses

4-2- Option : Cultures maraîchères sous-abris :

- Création d'un potager
- Protection des cultures maraîchères
- Machinisme agricole
- Installation d'un abri et production des plants
- Production des primeurs sous serre
- Production des primeurs hors sol sous serre en plastique ou vitrée
- Production des primeurs sous tunnels

5- Spécialité : Grandes cultures :

- Climat
- Sol
- Assolement

- Fertilisation du sol
- Céréaliculture (blé, orge, maïs...)
- Cultures fourragères d'hiver, d'été, de saison et pérennes

- Culture des légumineuses
- Cultures industrielles
- Cultures irriguées
- Ennemis des cultures et moyens de lutte
- Récolte
- Stockage et commercialisation

6- Spécialité : Economie rurale :

- Classification des différentes entreprises agricoles
- Environnement de l'entreprise agricole
- Facteurs de production dans le domaine agricole
- Organisation interne de l'entreprise agricole
- Prêts bancaires et les encouragements dans le domaine agricole

- Les ressources : produits et charges
- Coût de production et gestion des stocks
- La fiscalité
- Circuits de commercialisations
- Négociations commerciales
- Besoin en main d'œuvre agricole
- Couverture sociale

7- Spécialité : Machinisme agricole :

- Labour du sol
- Charrue manuelle
- Matériels de labour
- Matériels de labour superficiel
- Epandeurs
- Semoirs
- Les pulvérisateurs et les poudreuses
- Matériels de fauchage et de conditionnement des fourrages

8- Spécialité : Production des plantes ornementales et aménagement des espaces verts :

- Connaissance de la plante
- Installation des abris
- Installation des ombrières
- Installation du système d'irrigation
- Fertilisation organique et chimique
- Le compostage
- Espèces florales et ornementales
- Multiplication des plantes ornementales
- Outils et équipements de productions
- Production des fleurs
- Production des plantes ornementales, arbustes et arbres
- Mise en place des plants en sol et hors – sol
- Aménagement des espaces verts

- Aménagement et entretien des jardins et des espaces verts

- Ennemis des cultures florales et ornementales et moyens de lutte

- Récolte, conditionnement et commercialisation des productions florales et ornementales

- Gestion d'une exploitation horticole

9-Spécialité : Pêche et aquaculture :

9-1-Option : Aquaculture

- Etude de l'environnement aquacole
- Techniques de l'aquaculture :
 - Elevage extensif
 - Elevage semi intensif
 - Elevage intensif
- Cycle d'alimentation en aquaculture
- Biologie des espèces en aquaculture
- Ramendage, montage et matelotage des engins de pêche
- Plongée en apnée
- Législations et normes de qualité en matière d'aquaculture
- Etudes techniques et économiques

9-2-Option : Navigation maritime

- Masses magnétiques mobile, installation électrique
- Principe de fonctionnement du compas magnétique et gyroscopique
- Action des fers du bord sur le compas magnétique
- Sondes et lignes des sondes des cartes françaises
- Principe de fonctionnement du radar
- Lecture et utilisation pratique des documents suivants : livres des feux, cartes marines, instruments nautiques, ouvrages des radio signaux)
- Coordonnées horizontales, coordonnées équatoriales et coordonnées horaires d'un astre

- Description des équipements suivants (sextan - chronomètre, taximètre, GPS, radar)

- Législation maritime

9-3-Option : Mécanique navale

- Rappel des lois de physique et de mécanique pression - rendement - relation entre le travail et la chaleur, transformation de gaz (loi de Mariotte)

- Définitions élémentaires : course, chambre de combustion – alésage - espacement - rapport volumétrique de compression cylindrée total, cycle temps

- Moteur diesel à quatre temps et à deux temps: principe de fonctionnement

- Transmission de l'effort moteur à l'hélice

- Réfrigération pour les moteurs diesels marins

- Conduite et entretien des moteurs diesels marins

- Suralimentation
- Système de graissage
- Hydraulique
- Electricité
- Dessin technique

9-4-Option : Techniques et engins de pêche

- Différents types de pêche
- Différents modes de pêche
- Faune et flore marine
- Principaux type de migration des poissons et leurs causes, alimentation et reproduction des poissons
- Courants marins
- Montage des filets de pêche (détermination des problèmes de coupe)
- Principaux nœuds utilisés à la pêche et les épissures
- Le sondeur et le sonar (composition et fonctionnement)
- Détermination de la flottabilité des engins de pêche
- Législation maritime

9-5-Option : Construction navale

- Nomenclature des bateaux de pêche
- Différents sortes de bordages
- Caractéristique des navires
- Ployage du bois (étuvage et étude)
- Entretien des coques
- Assèchement des coques, le carénage
- Les essences du bois
- Peinture
- Les colles marines
- Le chevillage (clous, clous fins , vis, boulons)
- Architecture navale : plan d'un navire, les vues d'un plan des formes :
 - Vue longitudinale
 - Vue horizontale
 - Vue verticale
 - L'hélice plane
 - Sections longitudinales et verticales

9-6- Option : La plongée :

- Sciences des organes et leur fonctionnement: anatomie et physiologie
- Equipement de plongée et leur entretien
- Physique appliquée
- Accidents de plongée et secourisme
- Tables de plongée
- Biologie marine
- Techniques appliquées de plongée
- Législation en matière de plongée
- Utilisation du caisson

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 novembre 2008, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de formateurs en agriculture et pêche.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2006-3156 du 27 décembre 2007, fixant le statut particulier au corps des formateurs en agriculture et pêche,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 novembre 2008, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement des formateurs en agriculture et pêche.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le 24 février 2009 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de formateurs en agriculture et pêche.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5) postes répartis comme suit :

Spécialité	Nombre de postes à pourvoir	Centre d'affectation
Cultures maraîchères	1	Centre sectoriel de formation professionnelle agricole en aménagement des périmètres irrigués de Barroua du gouvernorat de Kairouan.
	1	Centre sectoriel de formation professionnelle agricole de phéniculture de Dégache du gouvernorat de Tozeur.
Elevage des ruminants	1	Centre de formation professionnelle agricole de Oueslatia du gouvernorat de Kairouan.
	1	Centre de formation professionnelle agricole de Sidi Bourouis du gouvernorat de Siliana.
La plongée	1	Centre de formation professionnelle à la pêche de Zarzis du gouvernorat de Medenine.
Total	5	

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera close le 24 janvier 2009.

Tunis, le 26 novembre 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Abdessalem Mansour

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 26 novembre 2008, portant délégation de signature.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,

Vu le décret n° 92-1561 du 28 août 1992, nommant Monsieur Ali Abdennadher chargé de mission pour occuper le poste de chef de cabinet du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 2008-2961 du 29 août 2008, portant nomination du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Arrête :

Article premier - Conformément au paragraphe premier de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ali Abdennadher, chargé de mission, chef de cabinet du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, est habilité à signer par délégation du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Monsieur Ali Abdennadher est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à son autorité conformément à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 29 août 2008.

Tunis, le 26 novembre 2008.

*Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire*

Slaheddine Mallouche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi



Edition : 2008

ISBN 9973-39-095-4

Nombre de pages : 464 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 10D,000

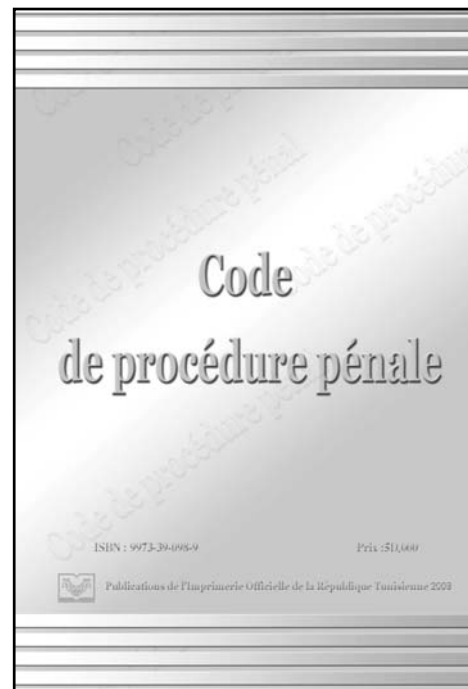
Edition : 2008

ISBN 9973-39-098-9

Nombre de pages : 297 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 5D,000



* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 300 millimes (Timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف للثمن 300 ملليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

A **BONNEMENT**

Année 2009

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

TARIFS en dinars tunisiens

TUNISIE

Edition originale (arabe) : 24,000
Traduction française : 33,000
Edition originale A + F : 45,000
Traduction anglaise : 33,000

PAYS DU MAGHREB

Edition originale (arabe) : 56,000
Traduction française : 65,000
Edition originale A + F : 77,000
Traduction anglaise : 65,000

AFRIQUE ET EUROPE

Edition originale (arabe) : 66,000
Traduction française : 81,000
Edition originale A + F : 95,000
Traduction anglaise : 81,000

AMERIQUE ET ASIE

Edition originale (arabe) : 86,000
Traduction française : 106,000
Edition originale A + F : 174,000
Traduction anglaise : 106,000

F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès - Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat –
Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2
Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 0,700 dinars + 1% F.O.D.E.C.